

الجمهورية التونسية

قوانين وتراتيب

LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Econome



TARIFS

	EDITION originale		EDITION originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie				
Algérie	2 D. 800	1 D. 600	3 D. 400	1 D. 900
Maroc				
France	3 D. 300	1 D. 850	3 D. 900	2 D. 150
Autres pays	4 D. 500	2 D. 550	5 D. 100	2 D. 850
Prix du numéro	0 D. 035		0 D. 045	

Prix des Annonces

La ligne..... 0 D. 100

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS

(Traduction française)

En vente : le N° 8 du Journal Officiel de la République Tunisienne — Edition des Débats de l'Assemblée Nationale
(séance du 18 décembre 1962). Prix : 50 Millimes

SOMMAIRE

Pages

LOIS

LOI N° 62-71 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), portant institution d'un impôt agricole.....	1643
LOI N° 62-72 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), portant institution d'une déclaration unique des revenus..	1645
LOI N° 62-73 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), portant modification du décret organique du 31 mars 1932 (24 doul kaada 1350), et des textes subséquents relatifs à la Contribution Personnelle d'Etat.....	1647
LOI N° 62-74 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), portant modification du code de la patente et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales..	1648
LOI N° 62-75 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), portant aménagements fiscaux en faveur des réinvestissements de bénéfices ou revenus.....	1649
LOI N° 62-76 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), portant modification du décret du 29 mars 1945 (15 rabi'a II 1364), et des textes subséquents sur l'impôt sur les traitements publics et privés, des indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères.....	1650
LOI N° 62-77 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), modifiant le décret du 29 décembre 1955 (14 jourmada I 1375), portant institution d'une taxe à la production, d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de service.....	1651
LOI N° 62-78 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), modifiant le décret du 25 juin 1942 (11 jourmada II 1361), relatif à la refonte de la législation sur le contrôle des ouvrages de platine, d'or et d'argent.....	1652
LOI N° 62-79 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), portant dégrèvement de droits en faveur des carburants utilisés pour les travaux agricoles.....	1652

Pages

LOI N° 62-80 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), portant modification du décret du 18 novembre 1954 (22 rabi'a I 1374), portant refonte et codification de la réglementation relative aux droits de consommation.	1653
LOI N° 62-81 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), relative aux droits d'enregistrement.....	1655
LOI N° 62-82 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), portant loi de finances pour la gestion 1963.....	1657

AVIS ET COMMUNICATIONS

ANNONCES.....	1667
---------------	------

LOIS

Loi N° 62-71 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), portant institution d'un impôt agricole (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont le teneur suit :

TITRE PREMIER

Chap. d'application

ARTICLE PREMIER. — Il est institué à compter du 1^{er} janvier 1963 un impôt annuel dit « impôt agricole ».

(1) Travaux préparatoires;

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 28 décembre 1962 (2 chaabane 1382).

ART. 2. — Sont assujettis à l'impôt agricole les produits provenant des cultures maraîchères, des arbres fruitiers, des dattiers, des forêts, du bétail, de l'aviculture et de l'apiculture.

ART. 3. — Sont exonérés de l'impôt :

1°) Les produits provenant des jardins d'agrément appartenant à l'habitation personnelle dans la limite de 1.000 mètres carrés;

2°) Les produits provenant de l'élevage domestique et destinés à la consommation familiale propre de l'assujetti.

ART. 4. — L'impôt est dû par toute personne physique ou morale qui exploite, à titre de propriétaire ou locataire, les cultures et pratique l'élevage visés à l'article 2 ci-dessus.

TITRE II

De l'assiette de l'impôt

ART. 5. — L'impôt a pour base l'ensemble des recettes brutes annuelles procurées par la réalisation des produits énumérés à l'article 2 ci-dessus au cours de l'année civile précédente. Sont considérés pour la perception de l'impôt comme réalisés les produits cédés, conservés ou transformés par l'exploitant.

Les produits conservés ou transformés doivent être évalués de vente généralement pratiqué à la date du 31 décembre de l'année précédente.

TITRE III

De la liquidation de l'impôt

ART. 6. — I. Le taux de l'impôt est fixé à 3% pour les cultures maraîchères et 4% pour les autres cultures visées à l'article 2 ci-dessus.

Toutefois en ce qui concerne les produits du bétail, l'impôt exigible ne peut être inférieur pour les races désignées ci-après au chiffre obtenu par application du tarif suivant au nombre d'animaux adultes dont l'assujetti est en possession au 1^{er} janvier de l'année de l'imposition.

Sont considérés comme adultes les porcins âgés de cinq mois pour toutes autres espèces, à partir du commencement de la perte des dents de lait.

ESPECES	TARIF
Chevaline.....	0 D, 300
Cameline.....	0 D, 130
Mulassière.....	0 D, 300
Bovine.....	0 D, 200
Porcine.....	0 D, 300
Ovine.....	0 D, 100

II. — Pour le calcul de l'impôt, le montant imposable est arrondi au Dinar inférieur.

TITRE IV

Obligations

ART. 7. — Les assujettis à l'impôt agricole dont les produits réalisés, au sens de l'article 5 ci-dessus, excèdent 2.500 Dinars sont tenus d'avoir un livre journal visé, coté et paraphé par les services de contrôle des impôts de la circonscription de l'intéressé.

Ce registre doit être appuyé de toutes pièces justificatives et doit faire apparaître jour par jour :

— Le détail des recettes

— La quantité des produits réalisés avec indication des noms et adresses des acquéreurs.

Un inventaire détaillé des produits conservés ou transformés doit être établi à la fin de chaque année.

ART. 8. — I. — Les assujettis sont soumis au droit de communication conféré aux agents de l'administration fiscale par les articles 47 à 53 du Code de la Patente et de l'impôt sur les bénéfices des Professions non commerciales.

II. — L'article 74 de ce Code relatif au secret professionnel est également applicable en matière d'impôt agricole.

III. — Les commerçants, exportateurs, commissionnaires, transitaires et intermédiaires de toutes sortes ainsi que les entreprises ayant pour objet l'achat, la vente, le conditionnement ou toute opération destinés à l'écoulement du produit, sont tenus de faciliter le contrôle des revenus soumis à l'impôt par les agents de contrôle des impôts en leur donnant notamment accès à leurs livres de comptes et à leurs installations.

TITRE V

Procédure

ART. 9. — I. — Les contestations relatives aux bases d'imposition sont portées devant la Commission Spéciale de Taxation prévue à l'article 59 du Code de la Patente et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.

II. — La procédure à suivre, tant en ce qui concerne la taxation d'office pour défaut ou insuffisance de déclaration que la saisine de la Commission Spéciale de Taxation, et les conditions d'appel des décisions de cette commission est celle qui est prévue aux articles 58 (§ I, V, VI et VII) 59 à 63 inclus du Code de la Patente et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.

TITRE VI

Sanctions

ART. 10. — I. — Le refus de communiquer les livres et pièces visés à l'article 7 ci-dessus ou leur destruction avant l'expiration d'une période de 10 ans sont constatés par un procès-verbal et donnent lieu à l'application d'une amende de 10 Dinars en principal.

II. — Toute infraction aux dispositions qui précèdent autre que celles dont les sanctions prévues par la législation en vigueur est punie d'une amende de 1 à 10 Dinars en principal.

ART. 11. — Le Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances a pouvoir d'accorder à titre gracieux la remise totale ou partielle des pénalités visées à l'article 10 ci-dessus.

TITRE VII

Recouvrement — Privilège — Prescription

ART. 12. — I. — Le recouvrement des droits et des pénalités qui peuvent être exigibles par application des dispositions de la présente loi est poursuivi par voie d'états de liquidation décernés conformément aux dispositions de l'article 1^{er} du décret du 15 janvier 1914 (18 safar 1332), concernant la procédure applicable aux états de liquidation intéressant l'Etat et les établissements publics, exécutoires toutefois par provision et nonobstant opposition.

II. — Les délais impartis pour le paiement des droits ne peuvent être ni suspendus ni prorogés par les Tribunaux.

ART. 13. — I. — Les sommes dues au titre de l'impôt agricole sont régies quant au privilège général du Trésor par les articles 5 et 6 du décret du 13 juillet 1899 (4 rabia 1 1317), réglementant le recouvrement des impôts directs.

III. — Les omissions, totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt ainsi que les erreurs commises dans l'application des tarifs, peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la 3^{me} année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

III. — Le recouvrement des droits en principal et accessoires, se prescrit par cinq années civiles à compter du jour

de leur exigibilité ou du jour de la notification à l'assujetti, lorsque les créances ont pour titre une décision définitive, émanant, soit du Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances, soit de la Commission Spéciale de Taxation.

ART. 14. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment :

1°) Le décret du 22 décembre 1845 (29 doul hijja 1261), relatif au Khodor de Djerba.

2°) Le décret du 22 décembre 1894 (15 rejeb 1311), relatif au canoun des dattiers.

3°) Le décret du 21 décembre 1918 (17 rabia I 1337), instituant une taxe sur le bétail.

4°) Les articles 13 et 31 du décret du 19 décembre 1940 (19 doul kaada 1359), portant création de nouvelles ressources fiscales.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Kef, le 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382)

Le Président de la République Tunisienne

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 62-72 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), portant institution d'une déclaration unique des revenus (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

DECLARATION UNIQUE DES REVENUS

ARTICLE PREMIER. — Il est institué une déclaration unique pour la liquidation et la perception tant du droit fixe ou proportionnel de patente ou des professions non commerciales, de l'impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de l'impôt agricole, que de la Contribution Personnelle d'Etat.

DU MODE DE PERCEPTION DES DROITS

ART. 2. — Sous réserve des dispositions particulières applicables aux revenus soumis à la retenue à la source par la législation en vigueur, la perception des droits dûs au titre des impôts visés à l'article 1^{er} ci-dessus est effectuée au comptant en deux versements égaux en même temps que le dépôt de la déclaration.

Les sommes retenues à la source sont déduites des cotisations dûes au titre de l'impôt sur les Traitements, Salaires, Pensions et Rentes Viagères et de la Contribution Personnelle d'Etat.

CONTENU DE LA DECLARATION

ART. 3. — Toute personne physique assujettie à l'un ou plusieurs des impôts prévus à l'article 1^{er} de la présente loi doit souscrire, chaque année, une déclaration unique, en un seul exemplaire sur un modèle établi par l'Administration et indiquant tous les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette des droits et notamment :

- 1°) l'identité du contribuable;
- 2°) sa situation et ses charges de famille;
- 3°) les éléments de son train de vie;
- 4°) les différents éléments de son patrimoine
- 5°) le montant de son chiffre d'affaires ou de ses recettes brutes ainsi que le montant de ses revenus ou bénéfices nets.

(1) Travaux préparatoires;

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 28 décembre 1962 (2 chaabane 1382).

DES OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

I. — Personnes physiques

ART. 4. — Toute personne physique passible de l'un des impôts visés à l'article premier de la présente loi doit souscrire, chaque année, la déclaration unique prévue au même article pour l'ensemble de ses entreprises, exploitations, ou activités quel que soit le montant de ses revenus ou bénéfices et le régime fiscal qui leur est applicable.

ART. 5. — Les personnes visées à l'article 44 du Code de la Patente et de l'impôt sur les Bénéfices, des Professions non Commerciales doivent indépendamment de la tenue des livres de commerce ou des documents comptables prévus à l'article 45 du même Code fournir à l'appui de leur déclaration les documents suivants :

- 1°) un résumé de leurs comptes de profits et pertes;
- 2°) une copie de leur bilan;
- 3°) un relevé détaillé de leurs amortissements avec indication précise de l'objet de ces amortissements;
- 4°) un résumé du compte d'exploitation.

Les assujettis dont les revenus sont soumis à la retenue à la source, soit au titre de la Contribution Personnelle d'Etat, soit au titre de l'impôt sur les Traitements, Salaires, Pensions et Rentes Viagères en exécution de la législation en vigueur, sont tenus de produire à l'appui de leur déclaration un certificat délivré par leurs employeurs sur un modèle établi par l'Administration et indiquant notamment les montants annuels des Traitements, Salaires, Pensions et Rentes Viagères qui leur ont été versés et les retenues d'impôt correspondantes effectuées par ces employeurs et reversées au Trésor.

Les contribuables passibles de la Contribution Personnelle d'Etat doivent fournir dans leur déclaration toutes indications nécessaires au sujet des diverses sommes dont ils demandent la déduction.

Ils doivent notamment produire à l'appui de leur déclaration un état précisant, au sujet des dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire, le nom et le domicile du créancier, la nature ainsi que la date du titre constatant la créance et s'il y a lieu la juridiction dont émane le jugement, le chiffre des intérêts ou arrérages annuels.

Du lieu et du dépôt de la déclaration

ART. 6. — Si le contribuable a une résidence unique, la déclaration doit être déposée à la Recette Financière compétente du lieu de cette résidence.

Si le contribuable possède plusieurs résidences la déclaration doit être déposée à la Recette Financière du lieu où il est réputé avoir son principal établissement.

Pour les fonctionnaires ou agents de l'Etat exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays étranger, lorsqu'ils ne possèdent pas de résidence en Tunisie, le siège du service qui les administre est considéré comme leur principale résidence.

ART. 7. — Les délais de dépôt des déclarations et de paiement des droits sont fixés comme suit :

Entre le 1^{er} janvier et le 28 février pour tout contribuable dont les revenus ou bénéfices nets n'atteignent pas le chiffre à partir duquel il est imposable à la Contribution Personnelle d'Etat.

Entre le 1^{er} avril et le 31 mai pour tout contribuable imposable à la Contribution Personnelle d'Etat. Toutefois la déclaration doit être déposée dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable si celui-ci est arrêté à une date autre que le 31 décembre.

ART. 8. — Les contribuables ont la faculté de se libérer en deux versements égaux :

- le premier au moment du dépôt de la déclaration;
- le deuxième dans les quatre mois qui suivent la date limite de ce dépôt.

Toutefois ce fractionnement n'est pas applicable en cas de déclaration hors délai ou de taxation d'office.

*Dispositions spéciales des déclarations,
d'ouverture et de cessation*

ART. 9. — Tout contribuable qui commence l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession, assujéti au droit fixe ou proportionnel de patente ou des professions non commerciales, est tenu, avant de commencer l'exercice de son commerce, industrie ou profession, ou encore avant de procéder à l'ouverture d'un établissement, boutique, magasin ou local servant à l'exercice de la profession, ou pour chaque activité nouvelle, de faire une déclaration sur un modèle spécial par l'Administration indiquant tous les éléments nécessaires pour l'assiette des droits et notamment :

- 1°) les noms, prénoms et nationalité;
- 2°) la nature exacte et les caractéristiques de son commerce, de son industrie ou de sa profession ainsi que son nouvel établissement, boutique, magasin ou local servant à l'exercice de la profession;
- 3°) le lieu et s'il est possible la rue et le numéro de l'immeuble où se trouve chacun des établissements, boutiques, magasins ou locaux servant à l'exercice de la profession.

Lorsque l'établissement est soumis à une réglementation spéciale (établissements dangereux, insalubres ou incommodes, débits de boissons, hôtels garnis, etc...) ou lorsque l'exercice de l'activité est soumis à une autorisation spéciale, la déclaration prévue ci-dessus doit être accompagnée de la dite autorisation délivrée par l'autorité administrative compétente.

Le droit fixe dû lors de l'ouverture est, le cas échéant, imputé sur le montant du droit proportionnel dû lors du dépôt de la déclaration unique.

La déclaration d'ouverture doit être établie en double exemplaire sur un modèle spécial fourni par l'Administration.

ART. 10. — Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie d'une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, les bénéfices réalisés dans l'exploitation faisant l'objet de la cession ou de la cessation et qui n'ont pas été déclarés devront l'être dans un délai de trente jours qui commence à courir;

— lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce du jour où la vente ou la cession a été publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* ou à défaut de publication du jour de la cession;

— lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements.

Cette disposition est applicable en cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale.

Les déclarations de cession ou de cessation souscrites par les contribuables visés à l'article 27 du Code de l'Impôt de la Patente et de l'Impôt sur les Bénéfices des Professions non Commerciales ne donnent lieu à la perception d'aucun droit.

La déclaration de cessation doit être établie en double exemplaire sur un modèle spécial fourni par l'Administration.

Pour la liquidation de la Contribution Personnelle d'Etat, les revenus dont le contribuable a disposé pendant l'année de son décès et les bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice sont imposés d'après les règles applicables au 1^{er} janvier de l'année de son décès. Il en est de même des revenus dont la distribution ou le versement résultant du décès du contribuable s'ils n'ont pas été précédemment imposés et de ceux qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès.

La déclaration des revenus imposables en vertu de l'alinéa précédent est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard de la déclaration unique.

Le contribuable domicilié en Tunisie qui transfère son domicile hors du territoire est passible de la Contribution Personnelle d'Etat à raison des revenus dont il a disposé

pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci et de tous les revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.

Les revenus visés au présent article sont imposés d'après les règles applicables au 1^{er} janvier de l'année du départ.

Une déclaration provisoire des revenus imposables, établie sur un modèle spécial fourni par l'Administration est produite un mois avant le départ. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard de la déclaration unique.

Elle peut être complétée, s'il y a lieu, jusqu'à l'expiration des trois premiers mois de l'année suivant celle du départ. A défaut de déclaration rectificative souscrite dans ce délai, la déclaration provisoire est considérée comme confirmée par l'intéressé. Les mêmes règles sont applicables en cas d'abandon de toute résidence en Tunisie.

II. — Personnes morales et associations

ART. 11. — Toute personne morale ou association passible, soit du droit fixe ou proportionnel de patente ou des professions non commerciales, soit de l'impôt agricole, est tenue de souscrire chaque année la déclaration prévue à l'article 1^{er} de la présente loi, en vue de la liquidation et de la perception de ces impôts. La déclaration doit être établie en un seul exemplaire sur un modèle établi par l'Administration.

ART. 12. — La déclaration doit être déposée et les droits intégralement payés à la Recette Financière compétente du siège de la direction de l'entreprise ou à défaut au lieu du principal établissement entre le 1^{er} et le 31 mars de chaque année ou dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Les déclarations comportant liquidation du droit proportionnel de patente concernant un exercice déterminé, lorsqu'elles sont déposées avant la réunion de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires devant approuver les comptes de cet exercice, conservant un caractère provisoire et sont susceptibles de modifications dans un délai de trois mois à compter de la date limite telle qu'elle est fixée par l'alinéa premier du présent article.

La décision de l'Assemblée Générale portant modification des bases d'imposition doit donner lieu, avant l'expiration de ce délai au dépôt à la Recette Financière compétente d'une déclaration rectificative.

ART. 13. — Sont applicables aux personnes morales et associations les dispositions des articles 1, 2, 3, 5, 9 et 10 de la présente loi.

III. — Des dispositions communes aux personnes physiques et morales

ART. 14. — Le Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances pourra taxer, compte tenu des présomptions de droit ou de fait, et classer dans la catégorie qui paraître répondre le plus exactement à sa situation professionnelle, commerciale, industrielle ou à ses ressources réelles :

— Tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justification de l'agent de contrôle ou qui a refusé de communiquer les documents comptables dont la tenue est prescrite par la loi.

— Tout contribuable qui a souscrit une déclaration considérée comme insuffisante ou inexacte.

Des pénalités

ART. 15. — Tout assujéti qui n'a pas souscrit dans les délais impartis les déclarations exigées par la présente loi ou qui a souscrit une déclaration considérée comme inexacte ou insuffisante est passible d'une pénalité égale au double du droit simple éventuellement exigible, soit en vertu de la déclaration, soit en vertu de l'arrêté de taxation d'office dont il a été l'objet.

Toutefois cette pénalité ne peut être inférieure à 10 Dinars.

ART. 16. — Le retard dans le versement des droits ou fractions de droits, ainsi que le versement de sommes insuffisantes à l'un de ces titres entraîne l'application pour les contrevenants ou leurs héritiers d'une pénalité égale de 1 % des sommes exigibles par mois ou fraction de mois écoulés depuis la date de l'exigibilité.

Toutefois cette pénalité ne peut être inférieure à 1 Dinars.

ART. 17. — Toute infraction ou manquement aux dispositions de la présente loi, autres que celles dont les sanctions sont spécialement prévues, sont punis d'une amende fiscale de 10 Dinars à la charge du contribuable ou de ses héritiers.

ART. 18. — Le Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances peut accorder, à titre gracieux, la remise totale ou partielle des pénalités prévues par la présente loi.

ART. 19. — Les infractions relatives au défaut de la déclaration d'ouverture et au refus de communication de tous documents de nature à permettre le contrôle des impôts, sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents assermentés de l'Administration. Les indications de ces procès-verbaux sont présumées exactes sauf preuve contraire.

Cette procédure est applicable aux patentés forfaitaires en cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte.

ART. 20. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

ART. 21. — La présente loi prend effet à compter du 1^{er} janvier 1963.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Kef, le 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382).

Le Président de la République Tunisienne.

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 62-73 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), portant modification du décret organique du 31 mars 1932 (24 doul kaada 1350) et des textes subséquents relatifs à la Contribution Personnelle d'Etat (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté.

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — L'article 7 du décret du 31 mars 1932 (24 doul kaada 1350), sur la Contribution Personnelle d'Etat est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 7 (nouveau). — Sur le montant de ses ressources nettes tel qu'il est déterminé à l'article 1^{er} du décret du 16 mars 1939 (24 moharrem 1358) sur la Contribution Personnelle d'Etat, chaque contribuable marié a droit à une déduction de 45 D. 000; la même déduction est accordée en cas de décès de l'un des époux au conjoint survivant non remarié et ayant à sa charge, dans les termes du cinquième alinéa du présent article, un ou plusieurs enfants.

Cette déduction n'est pas applicable aux contribuables remariés dans le cas où le mari et la femme font l'objet d'impositions distinctes.

En outre, tout contribuable marié a droit en raison des enfants à sa charge, dans les termes du 5^e alinéa du présent article, à une déduction supplémentaire de 45 D. 000 pour chaque enfant à charge.

Sont exclus du bénéfice de cette déduction le 5^e enfant et suivants nés postérieurement au 1^{er} janvier 1933.

En cas d'imposition séparée des époux, les déductions prévues au présent paragraphe sont accordées à celui des époux qui a la garde des enfants.

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :

1°) ses enfants s'ils sont âgés de moins de 20 ans ou s'ils sont infirmes et auxquels il doit des aliments en vertu des dispositions du Statut Personnel;

2°) sous la même réserve, les enfants adoptés par lui dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

ART. 2. — L'article 8 du décret susvisé du 31 mars 1932 (24 doul kaada 1350), est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.

Article 8. (nouveau). — I. — Pour le calcul de l'impôt, les contribuables sont classés en diverses catégories variables avec l'importance des ressources moyennes annuelles et taxés au titre de l'année 1963 (Revenus de l'année 1962) et des années postérieures, conformément au tarif ci-après :

TRANCHES DE REVENUS	TAUX nouveaux
Jusqu'à 180 D. de revenus nets imposables	—
de 180 D. 001 à 300 Dinars	1 %
de 300 D. 001 à 480 Dinars	2 %
de 480 D. 001 à 640 Dinars	6 %
de 640 D. 001 à 960 Dinars	7 %
de 960 D. 001 à 1.200 Dinars	10 %
de 1.200 D. 001 à 1.800 Dinars	12 %
de 1.800 D. 001 à 2.000 Dinars	14 %
de 2.000 D. 001 à 2.200 Dinars	18 %
de 2.200 D. 001 à 2.400 Dinars	20 %
de 2.400 D. 001 à 2.700 Dinars	22 %
de 2.700 D. 001 à 3.000 Dinars	24 %
de 3.000 D. 001 à 3.400 Dinars	26 %
de 3.400 D. 001 à 3.800 Dinars	28 %
de 3.800 D. 001 à 4.200 Dinars	30 %
de 4.200 D. 001 à 4.600 Dinars	34 %
de 4.600 D. 001 à 5.000 Dinars	36 %
de 5.000 D. 001 à 5.400 Dinars	38 %
de 5.400 D. 001 à 5.800 Dinars	40 %
de 5.800 D. 001 à 6.200 Dinars	42 %
de 6.200 D. 001 à 6.600 Dinars	50 %
de 6.600 D. 001 à 7.000 Dinars	52 %
de 7.000 D. 001 à 7.400 Dinars	54 %
de 7.400 D. 001 à 7.800 Dinars	56 %
de 7.800 D. 001 à 8.200 Dinars	58 %
de 8.200 D. 001 à 8.600 Dinars	65 %
de 8.600 D. 001 à 9.000 Dinars	68 %
de 9.000 D. 001 à 9.400 Dinars	71 %
de 9.400 D. 001 à 9.800 Dinars	74 %
de 9.800 D. 001 à 10.200 Dinars	77 %
de 10.200 D. 001 à 10.600 Dinars	80 %
au dessus de 10.600 Dinars	80 %

II. — La cotisation effective de la Contribution Personnelle d'Etat calculée conformément aux dispositions du paragraphe III ci-après à l'exclusion de toute majoration ne peut excéder 40 % du revenu global imposable.

III. — Pour le calcul de l'impôt, un décret fixera un barème par tranches de revenu de 10 Dinars jusqu'à 500 D. et au-delà de ce chiffre, par tranches de 20 Dinars.

(1) Travaux préparatoires;

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 28 décembre 1962 (2 chaabane 1382).

ART. 3. — L'article 9 du décret susvisé du 31 mars 1932 (24 doul kaada 1350) tel qu'il a été modifié par le décret du 25 mai 1950 (8 chaabane 1369), est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 9. (nouveau). — Les agents chargés du contrôle des impôts, vérifient les déclarations.

A cet effet ils peuvent demander au contribuable, soit verbalement, soit par écrit, tous éclaircissements ou justifications, tant sur les ressources déclarées, que sur les charges et abattements retranchés des ressources globales.

Ils ont le droit de rectifier les déclarations, en se basant sur des présomptions de fait ou de droit, notamment sur les dépenses personnelles du contribuable, ostensibles et notoires augmentées de ses revenus en nature, sur des accroissements de biens sur des comparaisons avec les ressources d'exploitation ou autres sources de revenus similaires, etc...

ART. 4. — L'article 9 quater du décret susvisé du 31 mars 1932 (24 doul kaada 1350), est ainsi modifié :

Le total des impositions établies conformément aux dispositions du 7^e alinéa de l'article 10 de la loi N° 62-72 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), portant institution d'une déclaration unique des revenus ne peut excéder la moitié de l'actif net successoral avant paiement des droits de mutation par décès.

Ces impositions, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt constituent une dette déductible de l'actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès. Elles ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement de l'impôt général dont ces derniers sont passibles.

ART. 5. — Le 2^e alinéa de l'article 11 du décret susvisé du 31 mars 1932 (24 doul kaada 1350), tel qu'il a été modifié par l'article 11 du décret du 25 mai 1950 (7 chaabane 1369), est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 11. Alinéa 2. (nouveau). — « Toute omission ou insuffisance d'imposition à la Contribution Personnelle d'Etat d'un revenu soumis à la patente, à l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, à l'impôt sur les revenus des valeurs mobilières, à l'impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, à l'impôt agricole et faisant l'objet d'une contestation portée par le contribuable, soit devant la Commission Spéciale de Taxation prévue par l'article 59 du Code de la patente et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, soit devant les tribunaux de droit commun, peut sans préjudice du délai général de répétition fixé au paragraphe 1^{er} ci-dessus, être réparée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision ou du jugement rendus et devenus définitifs.

ART. 6. — L'article 7 du décret du 30 décembre 1927 (6 rejeb 1346), instituant une contribution personnelle d'Etat est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 7. (nouveau). — I. — Le recouvrement des droits et des pénalités qui peuvent être exigibles au titre de la Contribution Personnelle d'Etat est poursuivi par voie d'états de liquidation décerné conformément aux dispositions de l'article 1^{er} du décret du 15 janvier 1914 (18 safar 1332), concernant la procédure applicable aux états de liquidation intéressant l'Etat et les établissements publics exécutaires toutefois par provision et nonobstant opposition.

II. — Les délais impartis pour le paiement des droits ne peuvent être ni suspendus ni prorogés par les tribunaux.

III. — Les sommes dues au titre de la Contribution Personnelle d'Etat sont régies quant au privilège général du Trésor par les articles 5 et 6 du décret du 13 juillet 1899 (5 rabia I 1317), réglementant le recouvrement des impôts directs.

IV. — Le recouvrement des droits en principal et accessoires se prescrit par cinq années civiles à compter du jour de leur exigibilité ou du jour de la notification à l'assujetti lorsque les créances ont pour titre une décision définitive émanant, soit du Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances, soit de la Commission Spéciale de Taxation.

ART. 7. — Sont abrogés :

1^{re}) L'article 9 du décret susvisé du 30 décembre 1927 (6 rejeb 1346).

2^{re}) L'alinéa 2^e de l'article 4, de l'article 9 bis, l'article 9 ter, l'article 10, l'article 10 bis du décret susvisé du 31 mars 1932 (24 doul kaada 1350).

3^{re}) L'arrêté du 16 mai 1955 (24 ramadan 1374), tendant à réduire le déficit du budget ordinaire de l'Etat pour l'exercice 1955-56 en modifiant les modalités de perception de la Contribution Personnelle d'Etat.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Kef, le 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382).

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 62-74 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), portant modification du Code de la Patente et de l'Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales (1) .

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — L'article 11, du Code de la Patente, et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

ART. 11. — (nouveau) 1. — Le droit proportionnel a pour base le bénéfice réalisé par chaque assujetti pendant l'année précédente ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année grégorienne.

II. — Si l'exercice clos au cours de l'année précédente s'étend sur une période de plus ou moins de douze mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice.

III. — Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de l'année suivante est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée, ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris.

IV. — Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une même année, les résultats en sont totalisés pour l'assiette de l'impôt dû au titre de l'année suivante.

ART. 2. — L'article 28 (paragraphe 1^{er}) du Code précité est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

ART. 28 § 1 (nouveau) Sont exclus du bénéfice des dispositions de l'article 27 :

— Les Sociétés et associations;

— Les patentables dont le chiffre d'affaires annuel réalisé pour l'ensemble des établissements excède 5.000 Dinars si leur activité consiste à fabriquer, produire, transformer ou vendre, ou 1.000 Dinars pour les autres activités. Pour les

(1) Travaux préparatoires;

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 29 décembre 1962 (3 chaabane 1382).

personnes exerçant cumulativement les 2 catégories d'activités en cause, la limite est calculée d'après les règles fixées par arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances;

— Les patentables qui exploitent plusieurs établissements et utilisent un nombre total d'ouvriers et employés excédant le maximum d'ouvriers et employés prévu par le tarif du droit fixe forfaitaire afférent à celui de ces établissements pour lequel ce maximum est le plus élevé.

— Les patentables qui exploitent simultanément des établissements soumis, les uns à la patente forfaitaire, les autres au droit proportionnel de patente.

ART. 3. — L'article 35 du Code susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

ART. 35. — (nouveau) I. — Le droit proportionnel dû par les sociétés de capitaux donne lieu à titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par la loi, au paiement de deux acomptes provisionnels identiques, déterminés d'après les résultats du dernier exercice, réglé et égaux, chacun à 40% du montant du droit proportionnel exigible après imputation du droit fixe, à raison du bénéfice imposable du dit exercice, tel qu'il a été déclaré ou redressé.

Pour les entreprises nouvelles, le montant de chaque acompte est égal à 40% du droit fixe dû par les dites entreprises pour une année entière.

II. — Les acomptes doivent être payés dans les 15 derniers jours des mois de juillet et octobre de chaque année sur le vu d'une déclaration spéciale remise par les assujettis lors du paiement du premier acompte.

Pour les redevables qui arrêtent leur exercice comptable entre le 1^{er} janvier et le 30 novembre, les acomptes provisionnels visés au paragraphe I du présent article doivent être payés dans les quinze derniers jours de chacun du septième et du dixième mois qui suivent la date de clôture de l'exercice.

III. — Dès remise de la déclaration prévue à l'article 7 de la loi N° 62-72 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), portant institution de la déclaration unique des revenus, il est procédé à la liquidation de l'impôt définitivement dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration.

S'il résulte de cette liquidation, par rapport aux acomptes versés, un complément d'impôt au profit de l'Etat, ce complément est acquitté lors de la dite remise.

Dans le cas contraire l'excédent d'acompte est imputé sur les acomptes ou droits proportionnels de liquidation ultérieurs.

L'excédent est remboursé si l'entreprise est arrivée à son terme.

IV. — Lorsque dans un délai de trois ans à compter de la date de leur versement les acomptes provisionnels n'ont pu être entièrement imputés, les entreprises ont la faculté, soit de continuer à imputer le solde sur les droits et acomptes dus au titre des années ultérieures, soit d'en demander la restitution.

ART. 4. — L'article 36, § 2 du Code susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

ART. 36. § 2 (nouveau) Pour les associations en participation, le gérant est imposé pour la totalité des bénéfices réalisés, à l'exclusion des co-participants.

ART. 5. — L'article 39 § 1 du Code susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

ART. 39 § 1 (nouveau) Le taux du droit proportionnel des professions non commerciales est fixé à 15%.

ART. 6. — Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 36 ter du Code de la patente et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales sont abrogés.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Kef, le 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382)

Le Président de la République Tunisienne.

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 62-75 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), portant aménagements fiscaux en faveur des réinvestissements de bénéfices ou revenus (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Les contribuables, personnes physiques ou morales, qui réinvestiront effectivement en Tunisie, tout ou partie de leurs bénéfices ou revenus réalisés en Tunisie et provenant des exploitations industrielles, commerciales, artisanales, des exploitations agricoles, des professions non commerciales des traitements et salaires ou des revenus mobiliers et fonciers, auront droit à une réduction d'impôt, de la Contribution Personnelle d'Etat en ce qui concerne les personnes physiques, de l'impôt de la patente de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ou de l'impôt agricole en ce qui concerne les personnes morales.

ART. 2. — Les bénéfices ou revenus qui pourront donner lieu à la réduction prévue à l'article 1^{er} seront ceux qui auront été réinvestis, à partir du 1^{er} Janvier 1963.

1^o) Sous forme de construction ou d'extensions d'immeubles, d'installations industrielles, commerciales, ou agricoles, y compris matériels lourds, matériels agricoles ou dans l'achat et la mise en valeur de terrains précédemment en friche par des plantations ou cultures industrielles, vivrières ou maraîchères.

Est notamment exclue du bénéfice de la réduction l'acquisition des biens qui constituent l'objet usuel du négoce de l'entreprise.

2^o) Sous forme d'acquisition d'actions, parts ou obligations nouvellement créées, dont la liste sera fixée par arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances.

Toutefois, en ce qui concerne les personnes physiques, le montant des placements ou des investissements à retenir pour l'exonération ne peut excéder les 30% du revenu net global déclaré à la Contribution Personnelle d'Etat.

ART. 3. — Les réinvestissements envisagés doivent faire l'objet d'un programme fournissant toutes précisions indispensables sur la nature, l'importance ou la valeur des dépenses prévues.

Ce programme sera soumis par l'intéressé à l'approbation préalable du Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances. Le programme dûment approuvé devra accompagner la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été effectivement payées.

ART. 4. — Le réinvestissement effectué dans l'achat de terrains en friche ne sera autorisé qu'à la condition expresse que le terrain sera mis en valeur dans un délai de trois ans courant du premier bilan qui suivra l'acquisition.

Les investissements doivent constituer des éléments stables de l'actif et à ce titre, être immobilisés et conservés comme moyens d'exploitation pendant une durée de cinq ans courant du premier bilan qui suivra l'acquisition.

ART. 5. — Dans le cas où avant l'expiration d'un délai de cinq ans, le contribuable disposerait de toute ou partie de ses placements en valeurs mobilières il perdrait le bénéfice de la déduction accordée. Celle-ci deviendrait exigible dans les délais prévus pour le paiement de l'impôt.

ART. 6. — L'exonération accordée est obtenue par la différence entre l'impôt calculé sans tenir compte des réinvestissements et l'impôt calculé sur le bénéfice ou revenu diminué du total des sommes consacrées à l'acquisition des valeurs mobilières ou réellement payées aux titres des travaux ou

(1) Travaux préparatoires;

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 29 décembre 1962 (3 chaabane 1382).

achats effectivement réalisés conformément au programme de réinvestissement au cours de l'année ou de l'exercice concernant les dits bénéfices ou revenus.

Elle est exclusive d'amortissement et entraîne comptabilisation au passif du bilan d'un poste « Réinvestissements exonérés » par prélèvement sur le compte de résultat de l'exercice au cours duquel le réinvestissement a été effectué.

ART. 7. — Pour bénéficier des dispositions de l'article premier de la présente loi :

1^{re}) Les personnes physiques ou morales se livrant à des exploitations industrielles, commerciales ou artisanales ou exerçant une profession non commerciale doivent tenir une comptabilité régulière conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 10 du Code de Commerce.

2^o) Les personnes physiques ou morales se livrant à des exploitations agricoles ou bénéficiant d'un traitement ou salaire sont tenues de fournir les justifications utiles et suffisantes relatives à chaque investissement.

ART. 8. — Un décret fixera les conditions d'application de la présente loi et notamment les obligations des établissements bancaires et financiers qui recevront en dépôt les valeurs mobilières.

ART. 9. — Les infractions aux dispositions édictées par le décret sus-visé à l'article précédent entraînent l'application d'une amende fiscale égale au montant des droits exigibles.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Kef, le 31 Décembre 1962 (5 Chaabane 1382).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 62-76 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), portant modification du décret du 29 mars 1945 (17 rabia II 1364) et des textes subséquents sur l'impôt sur les traitements, publics et privés, les indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — L'article 7 du décret du 29 Mars 1945 (15 Rabia II 1364) tel qu'il a été modifié par l'article 10 du décret du 30 Juin 1956 (21 Doul-Kaada 1375) portant fixation du budget ordinaire pour l'exercice 1956-57 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

ART. 7.(nouveau). — Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du revenu n'excédant pas un Dinar est négligée.

L'impôt ne porte que sur la fraction du revenu net annuel qui excède 180 D, 000.

Le taux de l'impôt est fixé à 3%.

ART. 2. — L'article 8 du décret susvisé du 29 mars 1945 (15 Rabia II 1364) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

ART. 8. (nouveau). — Sur l'impôt calculé comme il est dit à l'article précédent, chaque contribuable a droit à une réduction égale à 10% pour chacun des enfants à sa charge.

(1) Travaux préparatoires;

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 29 décembre 1962 (3 chaabane 1382).

Sont exclus du bénéfice de cette réduction le 5^e enfant et suivants nés postérieurement au 1^{er} Janvier 1963.

Par ailleurs, le montant total de la réduction accordée en exécution du présent article, ne peut excéder 3 D, 000 par enfant à la charge du contribuable.

Sont considérés comme enfants à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier à la Contribution Personnelle d'Etat :

1^o) Ses enfants s'ils sont âgés de moins de 20 ans ou s'ils sont infirmes et auxquels il doit des aliments en vertu des dispositions du Statut Personnel.

2^o) Sous la même réserve, les enfants adoptés par lui dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Pour s'assurer le bénéfice des réductions pour charges de famille, les contribuables assujettis à l'impôt sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires les pensions et les rentes viagères, doivent remettre à leur employeur, avant la fin du mois de Janvier, une déclaration indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des enfants à leur charge.

Ces attestations sont jointes par l'employeur à la déclaration prévue à l'article 13 du décret du 29 Mars 1945 (15 Rabia II 1364).

Ceux des contribuables qui n'auront pas remis à leur employeur la déclaration de leurs charges de famille, dans les conditions sus-visées ou qui ne relèvent pas d'un employeur, devront la faire parvenir ou la remettre à la Sous-Direction des Impôts, à l'un des bureaux des Inspecteurs des Impôts ou des Receveurs de l'Enregistrement au plus tard le 15 février.

Ces déclarations sont valables tant que leurs indications n'ont pas cessé d'être exactes ; dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées dans les délais susvisés.

ART. 3. — L'article 28 du décret susvisé du 29 Mars 1945 (15 Rabia II 1364) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

ART. 28. (nouveau). — Le recouvrement des droits en principal et accessoires de prescrit par cinq années civiles à compter du jour de leur exigibilité ou du jour de la notification à l'assujetti lorsque les créances ont pour titre une décision définitive émanant soit du Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances soit de la commission spéciale de taxation.

ART. 4. — L'article 29 du décret susvisé du 29 Mars 1945 (15 Rabia I 1364) est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

ART. 29. (nouveau). — I. — Les contestations relatives aux bases d'imposition sont portées devant la commission spéciale de taxation prévue à l'article 59 du Code de la Patente.

II. — La procédure à suivre tant en ce qui concerne la taxation d'office pour défaut ou insuffisance de déclaration que la saisine de la Commission spéciale de taxation et les conditions d'appel des décisions de cette commission est celle qui est prévue aux articles 58 (§ IV VI et VII) 59 à 63 inclus du Code de la Patente.

ART. 5. — Les rémunérations allouées sous forme d'avantages en nature ne sont pas comprises dans les bases de la retenue mais elles seront ajoutées en fin d'année au montant des salaires payés en espèces et le complément des droits correspondant sera perçu au moment du dépôt de la déclaration unique instituée par la loi N° 62-72 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382).

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Kef, le 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 62-77 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), modifiant le décret du 29 décembre 1955 (14 jourmada I 1375), portant institution d'une taxe à la production, d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de service (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — L'article 7 du décret du 29 décembre 1955 (14 jourmada I 1375), portant institution d'une taxe à la production, d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de service est complété par l'alinéa ci-après :

Article 7 (nouveau).....

« 12° les affaires effectuées par des œuvres reconnues d'intérêt national et agréées par le Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances ».

ART. 2. — Le paragraphe IV de l'article 8 du décret susvisé du 29 décembre 1955 (14 jourmada I 1375), est complété par l'alinéa suivant :

Article 8 (paragraphe IV nouveau)

« Toutefois pour un produit considéré, la réfaction ne peut avoir pour conséquence d'aboutir à une base d'imposition inférieure :

au prix d'achat du dit produit, si celui-ci a été acquis en Tunisie auprès d'un producteur;

— à la valeur en douane du dit produit tous droits et taxes inclus y compris la taxe elle-même, si ce produit a fait l'objet d'une importation ».

ART. 3. — Le paragraphe II de l'article 9 du décret susvisé du 29 décembre 1955 (14 jourmada I 1375), est abrogé et remplacé par le suivant :

Article 9 (paragraphe II nouveau).

« Pour le calcul de la somme à imputer en application de l'alinéa 2 ci-dessus, il ne doit être tenu compte ni des achats portant sur les produits expressément exemptés de la taxe à la production, en application de l'article 7 ci-dessus, ni des achats effectués en suspension de la taxe à la production, ni des achats portants sur des produits ou matières assujettis à la taxe sur les prestations de service.

Toutefois les produits entrant dans la fabrication des pâtes alimentaires et du couscous pourront donner lieu à déduction dans la limite fixée par décision du Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances.

ART. 4. — L'article 18 du décret susvisé du 29 décembre 1955 (14 jourmada I 1375) est abrogé et remplacé par le suivant :

Article 18 (nouveau).

Sont soumises à la taxe de consommation, dans la limite d'un taux de 20 %, les livraisons faites en Tunisie par les producteurs et les importations des produits énumérés par arrêté du Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances.

ART. 5. — L'article 20 bis du décret susvisé du 29 décembre 1955 (14 jourmada I 1375), est abrogé et remplacé par le suivant :

Article 20 bis (nouveau).

« Les producteurs sont autorisés à déduire du montant de la taxe de consommation afférente à leurs opérations, la taxe de consommation ayant effectivement grevé les achats à d'autres producteurs ou les importations de marchandises réalisées par eux-mêmes ».

(1) Travaux préparatoires;

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 29 décembre 1962 (3 chaabane 1382).

ART. 6. — L'article 21 du décret susvisé du 29 décembre 1955 (14 jourmada I 1375), est abrogé et remplacé par le suivant :

Article 21 (nouveau).

« Les dispositions des articles 6c) bis, 8 § 7 et 10 à 17 ci-dessus, relatifs aux obligations des redevables aux modes spéciaux d'assiette et de liquidation de la taxe et aux régimes forfaitaires sont applicables à la taxe de consommation ».

ART. 7. — L'article 25 du décret susvisé du 29 décembre 1955 (14 jourmada I 1375), est abrogé et remplacé par le suivant :

Article 25 (nouveau).

I. — « Le montant du chiffre d'affaires imposable à la taxe sur les prestations de service est constitué par la rémunération brute du prestataire, tous frais et taxes inclus, y compris la taxe elle-même.

Toutefois, les opérations visées à l'article 23, 5° et 6° ci-dessus sont imposées sur le prix de vente, augmenté de tous les frais accessoires y compris la taxe elle-même.

II. — Les services visés à l'article 23, 3° ci-dessus sont imposés au prix normal du service rendu comme s'ils avaient été facturés.

III. — Lorsque la prestation de service comporte mise en œuvre de matériaux qui ne sont pas fournis par le client, la valeur de ces matériaux est déductible du chiffre d'affaires imposable, sous réserve qu'ils aient effectivement supporté la taxe à la production.

Cette déduction peut être fixée forfaitairement par nature d'activité, par arrêtés du Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances.

IV. — Lorsqu'un prestataire de service a recours à un autre prestataire pour assurer la totalité ou une partie de sa prestation, il peut déduire du chiffre d'affaires afférent à la prestation principale, le montant des sommes versées au sous-traitant ou au sous-commissionnaire lorsque ces derniers sont assujettis à la taxe autrement que sous un régime forfaitaire de taxation ou d'assiette ».

ART. 8. — Le paragraphe I de l'article 28 du décret susvisé du 29 décembre 1955 (14 jourmada I 1375) est abrogé et remplacé par le suivant :

Article 28, paragraphe I (nouveau).

I. — « En cas de retard dans le paiement de l'impôt par défaut de versement des droits aux échéances prévues, le redevable est astreint au paiement, à titre d'indemnité par mois ou fraction de mois, de retard, de 1 % du montant de l'impôt qui aurait dû être acquitté ».

ART. 9. — Le paragraphe I de l'article 29 du décret susvisé du 29 décembre 1955 (14 jourmada I 1375) est abrogé et remplacé par le suivant :

Article 29 (paragraphe I nouveau).

« Le recouvrement des sommes dues en régime inférieur au titre des taxes instituées par la présente loi, et des indemnités et pénalités attachées aux droits, est poursuivi par voie d'état de liquidation décernés conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 décembre 1900 (6 ramadan 1318) relatif au mode de recouvrement des créances de l'Etat, et de l'article premier du décret du 15 janvier 1914 (18 safar 1332), relatif à la procédure applicable aux états de liquidation intéressant l'Etat et les établissements publics, exécutoires toutefois par provision et nonobstant opposition. Les délais impartis pour le paiement des droits en principal, pénalités et accessoires, ne peuvent être ni suspendus ni prorogés par les tribunaux ».

ART. 10. — L'article 32 du décret susvisé du 29 décembre 1955 (14 jourmada I 1375) est abrogé et remplacé par le suivant :

Article 32 (nouveau).

Le Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances est seul habilité à statuer sur les demandes formées par les redevables à l'effet, d'obtenir la remise de pénalité prévue par le deuxième alinéa de l'article 28 ci-dessus ».

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Kef, le 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382)

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 62-78 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), modifiant le décret du 25 juin 1942 (11 jourmada II 1361), relatif à la refonte de la législation sur le contrôle des ouvrages de platine, d'or et d'argent (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. — L'article 28 du décret susvisé du 25 juin 1942 (11 jourmada II 1361), portant modification et refonte de la législation sur le contrôle des ouvrages de platine, d'or et d'argent est abrogé et remplacé par le suivant :

ART 28 (nouveau) Il est perçu au profit du Trésor indépendamment des frais d'essai, sur les ouvrages de platine, or et argent fabriqués à neuf et, d'une manière générale, sur tous les ouvrages soumis à la garantie en exécution de la présente loi, un droit fixe ainsi qu'il suit :

- 1° — Ouvrage de platine et métaux
- assimilés (titre unique)..... 1 D, 500 par Hectogramme
- 2° — Ouvrage d'or
- Objets des trois 1^{er} titres..... 1 D, 500 » »
- Objets du 4^e titre..... 1 D, 500 » »
- 3° — Ouvrage d'argent
- 1^{er} et 2^e titres..... 0 D, 150 » »
- 3^e titre..... 0 D, 150 » »

Le prix des essais est fixé comme suit :

Platine.....	<i>Essai au toucheau :</i>	
	— par décagramme ou fraction de décagramme...	0 D, 030
	<i>Essai à la coupelle :</i>	
	— par opération.....	0 D, 750
Or.....	<i>Essai au toucheau :</i>	
	— par décagramme ou fraction de décagramme...	0 D, 015
	<i>Essai à la coupelle :</i>	
	— par opération.....	0 D, 375
Argent.....	<i>Essai au toucheau :</i>	
	— par hectogramme jusqu'à 400 grammes.....	0 D, 030
	— au dessus de 400 grammes par 2 kilogrammes ou fraction de 2 kilogrammes.....	0 D, 120
	<i>Essai à la coupelle ou par voie humide :</i>	
	— par opération.....	0 D, 120

(1) Travaux préparatoires;

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 29 décembre 1962 (3 chaabane 1382).

Quand des ouvrages présentés en lots provenant de la même fonte dont le poids total est supérieur à 120 grammes de platine ou d'or ou à 2 kilogrammes d'argent sont essayés à la coupelle ou par la voie humide, il est perçu comme frais d'essai le prix d'une opération au taux fixé ci-dessus pour le métal précieux essayé par 120 grammes et fraction de 120 grammes de platine ou d'or et par 2 kilogrammes et fraction de 2 kilogrammes d'argent.

Le frais d'essai et le droit de garantie sont exigibles sur tous les ouvrages poinçonnés : ils sont liquidés sur le poids des ouvrages, alliage et soudure comprise, sans minimum de perception, et sont acquittés avant le retrait des ouvrages.

Les frais du second essai prévu à l'article 22 sont fixés au même taux que ceux du premier essai afférents au procédé à la coupelle ou par la voie humide.

L'essai définitif de contrôle donne lieu au paiement des droits de toute nature liquidés et perçu par l'Administration des Monnaies d'un pays étranger et majorés d'une somme égale aux frais avancés par l'Administration tunisienne pour l'envoi dans le pays étranger et le retour des prises d'essai.

Dans le cas prévu à l'article 17, les droits de garantie seuls peuvent faire l'objet de restitution après qu'il en a été déduit le montant des frais d'exercice prévus au dit article. Les frais d'essai à retenir sont calculés suivant les taux et modalités fixés au présent article pour les essais effectués à la coupelle ou par la voie humide.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Kef, le 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382)

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 62-79 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), portant dégrèvement de droits en faveur des carburants utilisés pour les travaux agricoles (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER — A compter du 1^{er} avril 1963 l'essence, le gaz-oil et le pétrole lampant ou kérozène utilisés par des tracteurs, des machines agricoles automotrices et des moteurs fixes ou autres engins, pour l'exécution de travaux agricoles, pourront bénéficier, sous condition d'emploi exclusif aux travaux précités de dégrèvement ainsi fixés :

1°) Essence :

— dégrèvement à concurrence de 1 D, 800 de la surtaxe au droit intérieur de consommation applicable à ce carburant, lorsque les matériels sont utilisés par des coopératives agricoles de production ou des coopératives de service (motoculture).

— dégrèvement à concurrence de 1 D, 400 par hectolitre, de la surtaxe au droit intérieur de consommation applicable à ce carburant, dans tous les autres cas.

2°) Gas-oil :

— dégrèvement de l'intégralité du droit de consommation applicable à ce carburant lorsque les matériels sont utilisés par des coopératives agricoles de production ou des coopératives de service (motoculture).

— dégrèvement à concurrence de 0 D, 700 par hectolitre, du droit de consommation applicable à ce carburant, dans tous les autres cas.

(1) Travaux préparatoires;

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 29 décembre 1962 (3 chaabane 1382).

3°) Pétrole lampant ou kérosène :

— dégrèvement de l'intégralité du droit de consommation applicable à ce carburant lorsque les matériels sont utilisés par des coopératives agricoles de production ou des coopératives de service (motoculture).

— dégrèvement, à concurrence de 0 D, 760 par hectolitre, du droit de consommation applicable à ce carburant, dans tous les autres cas.

ART. 2. — Les matériels d'une vétusté supérieure à dix ans au 1^{er} Janvier de l'année d'attribution de carburants, ne peuvent en aucun cas donner lieu au bénéfice du dégrèvement visé à l'article 1^{er} ci-dessus.

Toutefois les moissonneuses batteuses, d'une vétusté inférieure ou égale à 15 ans au 1^{er} Janvier de l'année d'attribution des carburants, peuvent donner lieu au bénéfice du dégrèvement visé à l'article 1^{er} ci-dessus.

ART. 3. — Les dotations en carburants détaxés seront représentées par des bons nominatifs dont les modalités de distribution et d'utilisation seront fixées par décret.

ART. 4. — L'utilisation des carburants bénéficiant du dégrèvement susvisé, à des usages autres que ceux fixés par la présente loi sera réputée une importation sans déclaration de marchandises prohibées conformément aux dispositions de l'article 296 du décret du 29 décembre 1955 (14 jourmada I 1375) portant refonte et codification de la législation douanière.

Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application seront punies conformément aux articles 283, 285 et 306 du décret susvisé du 29 décembre 1955 (14 jourmada I 1375).

Les complices seront passibles des mêmes peines que les auteurs principaux.

Les poursuites sont effectuées, les instances instruites et jugées comme en matière de droits de douane.

Dispositions Transitoires

ART 5. — Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus et pendant un délai de trois ans à compter du 1^{er} avril 1963, les matériels utilisés pour l'exécution de travaux agricoles, bénéficieront, sans condition d'âge, du dégrèvement visé à l'article 1^{er} de la présente loi.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Kef, le 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382)

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 62-80 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), portant modification du décret du 18 novembre 1954 (22 rabia I 1374), portant refonte et codification de la réglementation relative aux droits de consommation (1).

Au nom du Peuple, *

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. — Est modifié comme suit le tableau des droits de consommation annexé au décret du 18 novembre 1954 (22 rabia I 1374), portant refonte et codification de la réglementation relative aux droits de consommation :

(1) Travaux préparatoires;

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 29 décembre 1962 (3 chaabane 1382).

Numéro du tarif douanier	Désignation Des Produits	UNITES sur lesquelles portent les droits	Taux des droits	OBSERVATIONS
09-02 B	Thé noir	Valeur	35%	Sans changement : (1) Les bandages et pneumatiques énumérés ci-contre destinés exclusivement à l'équipement des machines et matériels agricoles doivent, pour être admis en franchise du droit de consommation, porter sur leurs deux faces et en deux endroits différents sur chaque face l'empreinte « usage agricole » profondément gravée dans la gomme en caractères apparents et indélébiles et constamment visible quel que soit le degré d'usure du pneumatique.
09-04 B	Piment fort entier ou moulu	Valeur	25%	
09-04 C	Piment doux moulu	Valeur	25%	
09-04 D	Harrissa	Valeur	30%	
09-06	Cannelle et fleurs de cannellier	Valeur	15%	
09-07	Girofles (antofles, clous et griffes)	Valeur	15%	
12-01 A	Arachides non grillées, en coques ou décortiquées	Valeur	20%	
12-01 D	Graines de Tournesol	Valeur	15%	
12-01 F	Graines de Sésame	Valeur	15%	
12-03 C	Graines de courge	Valeur	20%	
13-01 A	Henné	Valeur	25%	
13-02 E	Beaumes Naturels	Valeur	20%	
18-06 B	Confiserie au cacao ou au chocolat (tablettes et bâtons fourrés, bouchées, truffes, pralines, bonbons etc.)	Valeur	25%	
	Préparations diverses, non dénommées ni comprises ailleurs, comportant du cacao ou du chocolat	Valeur	25%	
19-02 D	Préparation pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, féculs ou extraits de malt, même additionné de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids :			
	— Contenant du cacao	Valeur	5%	
19-08 D	Produits de la biscuiterie contenant moins de 20% de cacao	Valeur	5%	
19-08 E	Produits de la biscuiterie contenant 20% ou plus de cacao	Valeur	25%	
	— Pains d'épices enrobés de cacao ou de chocolat ou contenant du cacao ou du chocolat	Valeur	15%	
Ex. 20-06	Arachides grillées	Valeur	15%	
21-01	Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits	Valeur	20%	
27-09'	Huiles brutes de pétrole ou de schistes	Hectolitre	0 D, 875	
Ex. 40-11 A	Bandages pleins ou creux (mi-pleins) d'un poids unitaire de plus de 2 Kgs (1)	Valeur	25%	
Ex. 40-11 C	Chambres à air, d'un poids unitaire de plus de 0, 500 Kgs à l'exception de celles pour aérodynes (1)	Valeur	25%	
Ex. 40-11 E	Pneumatiques y compris ceux ne nécessitant pas de chambres à air, d'un poids unitaire de plus de 2 Kgs, à l'exception de ceux pour aérodynes (1)	Valeur	25%	

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Kef, le 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382)

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 62-81 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), relative aux droits d'enregistrement (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Droits sur les mutations

ARTICLE PREMIER. — Les droits de mutation par décès sont fixés aux taux ci-après pour la part nette recueillie par chaque ayant-droit :

INDICATIONS des degrés de parenté	ENTRE 0 D. 001 et 500 D.	ENTRE 500 D. 001 et 1.000 D.	ENTRE 1.000 D. 001 et 2.000 D.	ENTRE 2.000 D. 001 et 6.000 D.	ENTRE 6.000 D. 001 et 12.000 D.	AU-DELA de 12.000 D.
En ligne directe et entre époux	5 %	7 %	8 %	10 %	13 %	16 %
Entre frères et sœurs	15 %	22 %	25 %	30 %	35 %	45 %
Entre oncles ou tantes et ne- veux et nièces, grands on- cles ou grandes tantes et petits neveux ou petites nièces et entre cousins ger- mains	33 %	37 %	40 %	45 %	50 %	65 %
Entre parents au-delà du 4 ^e degré et entre personnes non parentes	43 %	45 %	50 %	55 %	60 %	80 %

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la maison constituant l'habitation principale du défunt, n'est passible que d'un droit proportionnel de 3 %, lors de sa transmission en ligne directe ou entre époux, quelle que soit l'importance de la succession.

L'application de ce droit est subordonnée aux conditions suivantes :

— La superficie d'ensemble de l'immeuble n'exécède pas 2.500 m² (y compris les dépendances bâties et non bâties).

— Les parties intéressées produisent à l'appui de la déclaration de succession un certificat, délivré sans frais par le Gouverneur ou par le Président de la Municipalité, attestant que l'immeuble constituait la résidence principale du défunt.

ART. 2. — Le 1^{er} alinéa de l'article 9 du décret du 23 juin 1930 (26 moharrem 1349), portant dégrèvement d'impôts, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'article 8 du décret du 29 juin 1957 (1^{er} doul hijja 1376), portant fixation du budget ordinaire pour la gestion 1957-58 est modifié comme suit :

« Pour la perception des droits de mutation par décès il est effectué sur l'ensemble des parts recueillies en ligne directe ou entre époux un abattement calculé à raison de 500 Dinars par enfant vivant ou représenté, 500 Dinars par ascendant à charge du défunt et 300 Dinars pour le ou les conjoints survivants.

« L'abattement total résultant des dispositions ci-dessus ne peut excéder 3.000 Dinars.

« Il est effectué, en premier lieu, sur la part revenant au conjoint survivant, le surplus, s'il en existe, se divise entre les autres ayants droit d'après les règles de la dévolution légale.

Toutefois, pour la détermination du nombre d'enfants du défunt, il est tenu compte de l'enfant décédé laissant lui-même des enfants bénéficiaires du legs obligatoire prévu à l'article 191 du Code du Statut Personnel.

ART. 3. — L'article 8 du décret susvisé du 23 juin 1930 (26 moharrem 1349), est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

(1) Travaux préparatoires;

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 29 décembre 1962 (3 chaabane 1382).

Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a des enfants vivants au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, les droits à percevoir sont diminués de 10 % pour chaque enfant, sans que la réduction puisse dépasser 30 Dinars par enfant, ni excéder 40 % des droits dus par ledit héritier, donataire ou légataire.

ART. 4. — Sous réserve des traités de réciprocité, les abattements et réductions d'impôt accordés pour des raisons de charge de famille ne sont applicables qu'aux citoyens tunisiens.

ART. 5. — Pour l'assiette des droits de mutation par décès, la valeur des immeubles à usage d'exploitation agricole n'entre en ligne de compte qu'à concurrence du quart, à condition que ces biens soient apportés par le ou les héritiers à une société coopérative agricole de production agréée par le Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances, dans l'année de l'ouverture de la succession.

ART. 6. — I. — Pour l'assiette des droits de mutation par décès, la valeur des immeubles à usage d'exploitation agricole n'entre en ligne de compte qu'à concurrence de la moitié, lorsqu'ils sont dévolus à plusieurs héritiers, sous la double condition :

1^{re} que la déclaration de succession soit appuyée d'un certificat délivré sans frais par le Gouverneur, attestant que ces biens constituent des « unités d'exploitation » susceptibles d'être gérées dans les conditions déterminées par le Plan;

2^e que tous les héritiers souscrivent l'engagement d'exploiter effectivement ces biens, directement, et en demeurant dans l'indivision, et ce, conformément aux normes du Plan et pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'ouverture de la succession.

Cet engagement établi sur papier libre doit être également produit à l'appui de la déclaration de succession.

II. — Toutefois, si avant l'expiration du délai prévu, les droits de l'un des héritiers dans l'exploitation sont aliénés par lui ou ses successeurs, en totalité ou en partie, le complément de droit de mutation relatif à sa quote part héréditaire devient immédiatement exigible, ainsi qu'un supplément de droit égal à ce complément.

En cas d'infraction aux règles de jouissance convenues et notamment dans le cas où il est mis fin à l'indivision, avant l'expiration du délai stipulé, tous les héritiers, ainsi que

leurs successeurs, le cas échéant, sont tenus, solidairement, d'acquitter à première réquisition le complément de droit de mutation, et en outre, un droit supplémentaire égal à ce complément.

ART. 7. — Les droits d'enregistrement des mutations entre vifs à titre gratuit des biens meubles ou immeubles sont fixés aux quotités ci-après :

— En ligne directe et entre époux, y compris les donations partages faites par les père et mère et autres ascendants	8 %
— Entre frères et sœurs	30 %
— Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces, grands oncles ou grandes tantes et petits neveux ou petites nièces, et entre cousins germains ...	35 %
— Entre parents au-delà du 4 ^e degré, et entre personnes non parentes	45 %

Sociétés (fusions, scissions, apports, partiels d'actifs sociaux).

ART. 8. — L'article 27 de l'arrêté du 16 mars 1953 (29 jourmada II 1372), portant ajustement des ressources fiscales tel qu'il a été complété par l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 1953 (10 rejeb 1372), portant ajustement des ressources fiscales est remplacé par les dispositions suivantes :

Dans les actes de fusion de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, ainsi que dans les actes de fusion des sociétés coopératives, la prise en charge par la société nouvelle ou absorbante de tout ou partie du passif des sociétés anciennes ne donne ouverture qu'au droit fixe édicté par le N° 98 du tarif annexé au décret du 19 avril 1912 (2 jourmada I 1330) sur l'enregistrement que la fusion ait lieu par voie d'absorption ou au moyen de la création d'une société nouvelle.

En outre, le droit d'enregistrement édicté par le N° 55 du tarif susvisé, et fixé en dernier lieu à 1 % par l'article 1^{er} du décret du 29 septembre 1941 (26 chaabane 1359), modifiant le régime fiscal des contrats de sociétés, est réduit à 0,25 %, pour les actes visés à l'alinéa précédent qui seront enregistrés avant le 31 décembre 1964.

Le bénéfice de ces obligations est subordonné aux conditions suivantes :

1°) La société absorbante ou nouvelle doit être de nationalité tunisienne au sens de l'article 3 du décret-loi N° 61-14 du 30 août 1961 (19 rabia I 1381), relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales.

2°) Elle doit revêtir la forme d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée ou être constituée en société coopérative.

3°) La fusion doit avoir été préalablement agréée par le Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances après avis de la commission visée à l'article 1^{er} du décret du 19 septembre 1946 (23 chaoual 1365), tendant à favoriser le développement économique du pays par la délivrance de lettres d'établissement.

ART. 9. — L'article 28 de l'arrêté susvisé du 16 mars 1953 (29 jourmada II 1372), modifié par l'article 51 du décret du 27 juin 1954 (25 chaoual 1373), est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

I. — Est soumise au régime fiscal prévu à l'article précédent, l'opération par laquelle une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée apporte l'intégralité de son actif, soit à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l'une de ces formes, soit à deux ou plusieurs sociétés coopératives également constituées à cette fin, à condition que :

1°) Les sociétés bénéficiaires des apports soient toutes de nationalité tunisienne au sens de l'article 3 du décret-loi N° 61-14 du 30 août 1961 (19 rabia I 1381) susvisé.

2°) Les apports résultent de conventions prenant effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse.

3°) L'opération ait été préalablement agréée par le Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances après avis de la commission visée à l'article 1^{er} du décret du 19 septembre 1946 (23 chaoual 1365), tendant à favoriser le développement économique du pays par la délivrance de lettres d'établissement.

II. — Le même régime est applicable, sous les mêmes conditions de nationalité, de date d'effet et d'agrément, à l'opération par laquelle une société coopérative apporte l'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés coopératives constituées à cette fin.

III. — L'assimilation établie par les paragraphes I et II ci-dessus est applicable aux actes qui constatent l'apport d'une partie de ses éléments d'actifs par une société anonyme en commandite par actions ou à responsabilité limitée à une autre société constituée sous l'une de ces formes ou à une société coopérative ou par une société coopérative à une autre société coopérative, à condition que :

1°) La société bénéficiaire de l'apport soit de nationalité tunisienne au sens de l'article 3 du décret-loi N° 61-14 du 30 août 1961 (19 rabia I 1381) susvisé.

2°) L'apport ait été préalablement agréé par le Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances après avis de la commission visée à l'article 1^{er} du décret du 19 septembre 1946 (23 chaoual 1365), tendant à favoriser le développement économique du pays par la délivrance de lettres d'établissement.

Taxe unique sur les assurances

ART. 10. — L'article 4 du décret du 27 mars 1947 (5 jourmada I 1366), relatif au régime des assurances, tel qu'il a été modifié par l'article 22 de l'arrêté du 4 mars 1953 (17 jourmada II 1372), portant ouverture de crédits supplémentaires et ajustement de ressources fiscales, est modifié ainsi qu'il suit :

ART. 4. — Le tarif de la taxe est fixé :

1°) à 5 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou aérienne;

2°) à 30 % pour les assurances contre l'incendie sauf en ce qui concerne les risques agricoles qui sont compris dans le 5° ci-après;

3°) à 4 % pour les assurances sur la vie et les contrats de rentes viagères;

4°) à 0,25 % pour les assurances de crédits à l'exportation;

5°) à 7 % pour toutes autres assurances.

.....
(Le reste sans changement).

Mesures de contrôle

ART. 11. — Lorsque les transferts ou conversions, prévus au paragraphe 1^{er} de l'article 13 ci-après sont effectués en vue ou à l'occasion de la négociation des titres, le certificat du Receveur de l'Enregistrement, pourra être remplacé par une déclaration des parties, établie sur papier non timbré désignant avec précision les titres auxquels elle s'applique et indiquant que l'aliénation est faite pour permettre d'acquitter les droits de mutation par décès, et que le produit en sera versé directement au Receveur de l'Enregistrement compétent pour recevoir la déclaration de succession par l'intermédiaire chargé de la négociation.

Tout intermédiaire qui n'effectue par le versement prévu à l'alinéa précédent est passible, personnellement d'une amende égale au montant des sommes dont il s'est irrégulièrement dessaisi.

ART. 12. — Les articles 8 et 10 du décret du 30 décembre 1927 (6 rejeb 1346), relatif au régime fiscal des successions sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

§ I. — Les transferts ou conversions de titres nominatifs des sociétés provenant de titulaires décédés ou déclarés absents ne pourront être effectués que sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le Receveur de l'Enregistrement, constatant l'acquiescement du droit de mutation par décès.

§ II. — Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, établissements financiers, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, devront adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suivra ces opérations, au Secrétariat d'Etat au Plan et aux Finances à Tunis, la liste de ces titres, sommes ou valeurs, il en sera donné récépissé.

§ III. — Ces listes seront établies sur des formules imprimées délivrées sans frais par l'Administration.

§ IV. — Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances et tous autres assureurs tunisiens, ainsi que les établissements, agences et succursales, en Tunisie, des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire demeurant en Tunisie ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le Receveur de l'Enregistrement dans la forme indiquée au paragraphe 1^{er} du présent article et constatant, soit l'acquiescement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'ils ne préfèrent retenir, pour la garantie du Trésor et conserver jusqu'à la présentation du certificat du Receveur, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur les sommes, rentes ou émoluments par eux dus.

§ V. — Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables aux sociétés, compagnies ou personnes désignées au § II ci-dessus qui seraient dépositaires, detentrices ou débitrices de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'elles sauraient ouverte et dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant hors de la Tunisie leur domicile de fait ou de droit.

§ VI. — Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article est personnellement tenu des droits et des pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d'une amende de 10 Dinars.

ART. 13. — Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs tunisiens et étrangers, qui auraient assuré contre l'incendie en vertu d'une convention ou d'un contrat en cours à l'époque du décès, des biens mobiliers situés en Tunisie et dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, ou appartenant au conjoint d'une personne qu'ils sauraient décédée, doivent dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont eu connaissance du décès, adresser au Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances une notice faisant connaître :

1^{re}) le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur;

2^{re}) les noms, prénoms et domicile de l'assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint;

3^{re}) le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés.

Il en est donné récépissé.

Ces notices sont établies sur des formules imprimées délivrées sans frais par l'Administration.

Quiconque a contrevenu aux dispositions qui précèdent est passible d'une amende de 10 Dinars.

ART. 14. — Tout acquéreur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en Tunisie et dépendant d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, donataires ou légataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, ne peut se libérer du prix d'acquisition si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le Receveur de l'Enregistrement et constatant, soit l'acquiescement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du Receveur, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix.

Quiconque contrevient aux dispositions de l'article qui précède est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable et, en outre, d'une amende de 10 Dinars.

ART. 15. — Le délai pour requérir l'expertise en ce qui concerne les fonds de commerce et clientèle, fixé à 6 mois par l'article 3 du décret du 26 mars 1932 (18 doual kaada 1350), est porté à un an.

ART. 16. — L'article 55 du décret du 23 mai 1949 (25 rejeb 1358), portant fixation du budget de l'exercice 1949-50, est abrogé.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Kef, le 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382).

Le Président de la République Tunisienne,
HABIB BOURGUIBA.

Loi N° 62-82 du 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382), portant loi de finances pour la gestion 1963 (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L'Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

ARTICLE PREMIER. — Est et demeure autorisée pour la gestion 1963 la perception au profit du Budget de l'Etat des divers impôts, contributions, taxes, produits et revenus prévus au Tableau « A » ci-annexé, d'un montant total de Dinars 59.950.000.

ART. 2. — Est et demeure autorisée pour la gestion 1963 la perception au profit des Budgets Annexes, des divers impôts, contributions, taxes, produits et revenus prévus au Tableau « B » ci-annexé d'un montant total de Dinars 14.958.000.

ART. 3. — Le montant maximum des crédits afférents aux dépenses de gestion de l'Etat, pour la gestion 1963, est fixé à Dinars 59.950.000.

Ces crédits sont répartis par partie et par chapitre conformément au Tableau « C » ci-annexé.

La répartition par article de ces crédits sera effectuée par décrets.

ART. 4. — Le montant maximum des crédits afférents aux dépenses de gestion des services de l'Etat, à caractère industriel et commercial, dotés d'un Budget Annexe, pour la gestion 1963, est fixé à Dinars 14.958.000.

(1) Travaux préparatoires;

Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 29 décembre 1962 (3 chaabane 1382).

Ces crédits sont répartis par partie et par chapitre conformément au Tableau « D » ci-annexé.

La répartition par article de ces crédits sera effectuée par décrets.

ART. 5. — Les recettes et les dépenses des Etablissements Publics dont le budget est rattaché pour ordre au Budget de l'Etat sont fixées pour la gestion 1963 conformément au Tableau « E » ci-annexé.

La répartition par article des recettes et des dépenses des Etablissements Publics visés par le présent article, sera effectuée par le Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances.

ART. 6. — La sous-répartition à l'intérieur de chaque article par paragraphe et sous-paragraphe des crédits visés aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus sera effectuée par décision du Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances.

ART. 7. — Il est interdit aux Chefs d'Administration et aux Ordonnateurs de prendre des mesures nouvelles autorisant des augmentations de dépenses imputables sur les crédits des Tableaux « C », « D » et « E » ci-annexés, qui ne résulteraient pas de l'application des lois, décrets et règlements antérieurs.

Les Chefs d'Administration et les Ordonnateurs seront personnellement responsables des décisions prises à l'encontre de la disposition ci-dessus.

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux recettes

Contribution exceptionnelle à la défense nationale

ART. 8. — Les dispositions relatives à la contribution exceptionnelle à la Défense Nationale, instituée par la loi N° 59-42 du 30 mars 1959 (20 ramadan 1378), portant fixation du Budget Ordinaire pour la gestion 1959-60, sont reconduites, pour la gestion 1963, dans les mêmes conditions d'assiette, de taux et de recouvrement en ce qui concerne les impôts, droits et taxes énumérés à l'article 10 de la loi précitée.

Les dispositions susvisées sont également applicables pour la même période, à la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteur à huile lourde, instituée par le décret-loi N° 60-22 du 13 septembre 1960 (21 rabia I 1380).

Est reconduite également, pour la gestion 1963, la majoration instituée sur le prix des produits monopolisés dans les conditions fixées à l'article 10 susvisé.

Le produit de cette contribution sera encaissé au profit du « Fonds de la Défense Nationale ».

CHAPITRE III

Dispositions spéciales

Fonds spéciaux du Trésor

Fonds de l'Enfance

ART. 9. — Est supprimé le Fonds Spécial du Trésor intitulé « Fonds de l'Enfance », créé par l'article 23 du décret du 30 juin 1956 (21 doul kaada 1375).

Le produit des contributions visées à l'article 33, alinéa 2 du décret précité sera encaissé au Budget Général de l'Etat.

Fonds d'emploi des surtaxes sur le prix de vente de l'électricité

ART. 10. — Le Fonds d'emploi des surtaxes sur le prix de vente de l'électricité institué par l'article 63 du décret du 27 juin 1954 (25 chaoual 1373) est supprimé.

L'actif net du dit fonds sera versé aux réserves du Trésor.

Fonds de la santé publique

ART. 11. — L'article 6 de la loi N° 58-67 du 26 juin 1958 (3 doul hijja 1373), portant organisation des consultations

externes et des soins ambulatoires dans les formations hospitalières et sanitaires de Tunisie est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après :

Article 6. (nouveau). — « Ces produits sont pris en re-
« cette au Fonds de la Santé Publique créé par l'article 9
« de la loi N° 61-65 du 30 décembre 1961 (22 rejeb 1381),
« portant loi de finances pour la gestion 1962 ».

Octroi de la garantie de l'Etat

ART. 12. — Le montant total dans la limite duquel le Secrétaire d'Etat au Plan et aux Finances est autorisé à accorder la garantie du Trésor Tunisien, en vertu des textes et conventions en vigueur, est fixé pour la gestion 1963 à 16 Millions de Dinars.

Recouvrement des redevances

pour droits d'usage

des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision

ART. 13. — L'article 17 de la loi N° 59-105 du 1^{er} septembre 1959 (27 safar 1379), relative au recouvrement des redevances pour droits d'usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et télévision est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 17. (nouveau). — « Le produit des redevances et
« pénalités recouvrées sera pris en recette à un compte
« de trésorerie à ouvrir dans les écritures de l'agent comp-
« table des P.T.T. sous l'intitulé « Produit de la taxe per-
« due sur les postes récepteurs de radiodiffusion et télé-
« vision ».

« La quote part revenant à la Radiodiffusion Télévision
« Tunisienne sera liquidée en fin de gestion et fera l'objet
« d'un versement au profit de cette administration par im-
« putation sur le compte susvisé ».

Etablissements Publics

Collèges Moyens d'Agriculture

et Centres de Formation Professionnelle Agricole

ART. 14. — Les Collèges Moyens d'Agriculture de Gabès, de Gafsa, de Kairouan et de Chott Maria et les Centres de Formation Professionnelle Agricole de Sfax et de Souk-El-Khemis, relevant du Secrétariat d'Etat à l'Agriculture, constituent des Etablissements Publics dotés de la personnalité civile, de l'autonomie financière et d'un budget rattaché pour ordre au Budget de l'Etat.

Ecole Normale de Professeurs Adjoints

ART. 15. — L'Ecole Normale de Professeurs adjoints relevant du Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale constitue un établissement public doté de la personnalité civile, de l'autonomie financière et d'un budget rattaché pour ordre au Budget de l'Etat.

Ecole Nationale de la Coopération

ART. 16. — Il est créé une Ecole Nationale de la Coopération relevant du Secrétariat d'Etat au Plan et aux Finances et constituant un établissement public doté de la personnalité civile, de l'autonomie financière et d'un budget rattaché pour ordre au Budget de l'Etat.

ART. 17. — La présente loi prend effet à compter du 1^{er} janvier 1963.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Kef, le 31 décembre 1962 (5 chaabane 1382).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Tableau A. — RECETTES

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES RECETTES	MONTANT des ÉVALUATIONS
	BUDGET GENERAL DE L'ETAT	DINARS
	CHAPITRE PREMIER. — IMPOTS DIRECTS	
	SECTION I. — Impôts sur les revenus réels	
1	Contribution Personnelle d'Etat.....	2.050.000
2	Impôt sur les traitements et salaires.....	1.009.000
	Patentes :	
	Droit fixe :	
3	— patentés forfaitaires.....	540.000
4	— autres patentés.....	750.000
	Sociétés :	
5	— droit proportionnel.....	650.000
6	— acomptes.....	1.400.000
	Autres patentés :	
7	— droit proportionnel.....	600.000
8	— acomptes.....	"
	Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales :	
9	— Droit fixe.....	70.000
10	— Droit proportionnel.....	140.000
11	Acomptes.....	"
12	Impôt sur les revenus des valeurs mobilières.....	550.000
	TOTAL de la Section I.....	7.759.000
	SECTION II. — Impôts sur les revenus forfaitaires	
13	Impôt sur les olives.....	400.000
14	Canoun des palmiers.....	
15	Canoun des arbres fruitiers.....	
16	Impôt sur les cultures maraîchères.....	550.000
17	Khodor de Djerba.....	
18	Impôt sur le bétail.....	
19	Impôt sur la vigne.....	400.000
20	Impôt sur les céréales.....	450.000
21	Impôt sur l'alfa.....	30.000
	TOTAL de la Section II.....	1.830.000
	Report de la Section I.....	7.759.000
	TOTAL du Chapitre I^{er}.....	9.589.000
	CHAPITRE II. — IMPOTS INDIRECTS	
	SECTION I. — Droits sur les produits et les transports	
22	Droit de consommation sur l'alcool.....	500.000
23	Droit de consommation sur les épices.....	1.000.000
24	Droit de consommation sur les savons et parfumerie.....	8.000
25	Droit sur les explosifs.....	30.000
26	Droit de garantie sur les matières en platine, or et argent.....	80.000
27	Droit sur les chambres à air et pneumatiques.....	240.000
28	Droit de consommation sur les essences et huiles.....	5.000.000
29	Impôt sur le prix des transports ferroviaires : { — Réseau S.N.C.F.T.	150.000
	{ — Réseau Sfax-Gafsa.....	
	{ — S.T.E.G. (branche transports).....	
30	Taxe de circulation sur les véhicules automobiles.....	340.000
31	Taxe sur les véhicules de tourisme à moteur à huile lourde.....	5.000
32	Redevance sur les transports.....	430.000
	TOTAL de la Section I.....	7.783.000

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES RECETTES	MONTANT des ÉVALUATIONS
	SECTION II. -- Droits de douane	DINARS
33	Taxe de formalités douanières à l'importation	1.500.000
34	Droits de douane à l'importation	7.000.000
35	Taxe de formalités douanières à l'exportation	700.000
36	Surtaxe exceptionnelle de 10 % sur les ferrailles	"
36 bis	Surtaxe exceptionnelle sur les exportations d'alfa brut	"
37	Taxe sur les exportations de cuirs, peaux brutes ou chaulées	40.000
	TOTAL de la Section II	9.240.000
	SECTION III. — Droits sur les actes et les transactions (Enregistrement)	
38	Droits de timbre	1.000.000
39	Droits sur les mutations	1.030.000
40	Autres droits d'enregistrement	820.000
41	Taxe unique sur les assurances	280.000
	TOTAL de la Section III	3.130.000
	SECTION IV. — Taxes sur le chiffre d'affaires	
42	Taxe à la production : régime importation	9.100.000
43	Taxe à la production : régime exportation	160.000
44	Taxe à la production : régime intérieur	3.300.000
45	Taxe de consommation : régime importation	2.300.000
46	Taxe de consommation : régime intérieur	650.000
47	Taxe sur les prestations de services	1.100.000
48	Forfaits contractuels	7.000
49	Patentes forfaitaires	20.000
	TOTAL de la Section IV	16.637.000
	SECTION V. — Monopoles fiscaux	
50	Versement du Budget annexe des Monopoles	8.230.000
	Report de la Section I	7.783.000
	Report de la Section II	9.240.000
	Report de la Section III	3.130.000
	Report de la Section IV	16.637.000
	Report de la Section V	8.230.000
	TOTAL du Chapitre II	45.020.000
	CHAPITRE III. — AUTRES DROITS, TAXES OU PRELEVEMENTS DIVERS	
51	Taxe d'inspection et de contrôle à l'exportation	"
52	Taxe sur les formalités en matière de mines	5.000
53	Taxe de vérification des poids et mesures	8.000
54	Taxe de visite des pharmacies, drogueries et laboratoires d'analyses médicales	14.000
55	Taxe de contrôle des établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et taxe de vérification des appareils à vapeur	5.000
56	Taxe pour formalités administratives perçue par voie de timbre spécial	140.000
57	Taxe de l'immatriculation foncière et des lotissements	10.000
58	Licences des débits de boissons	15.000
59	Brevets d'invention, dessins et modèles industriels, marques de fabriques : taxe de protection	5.500
60	Taxe d'inscription sur le registre du commerce	1.000
61	Droits sanitaires vétérinaires	2.000
62	Droits de reconnaissance à l'arrivée et de navigation	30.000
63	Droits sanitaires	1.000
64	Droits de chancellerie	120.000
65	Retenues sur les remises des débiteurs de produits monopolisés, amendes disciplinaires in- fligées aux débiteurs	430.000
66	Amendes et condamnations prononcées en matière fiscale	180.000
67	Recouvrements d'arriérés d'impôts supprimés	40.000
	TOTAL du Chapitre III	1.006.500

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES RECETTES	MONTANT des ÉVALUATIONS
		DINARS
	CHAPITRE IV. — PRODUITS DU DOMAINE	
68	Redevances pour occupation du Domaine public.....	7.000
69	Produit de la vente des fruits et récoltes.....	1.000
70	Loyers.....	5.000
71	Produit de la vente des épaves, animaux errants et marchandises abandonnées.....	5.000
72	Produit de la vente des immeubles domaniaux.....	10.000
73	Produit de la vente des meubles réformés de l'Etat.....	20.000
74	Autres produits domaniaux.....	20.000
	TOTAL du Chapitre IV.....	68.000
	CHAPITRE V. — PRODUITS DES CONCESSIONS DES FORETS, DES EXPLOITATIONS ECONOMIQUES ET DES SERVICES	
75	Recettes de la Station Océanographique de Salammbô.....	1.500
76	Produits des pêcheries concédées et des licences de pêches.....	1.500
77	Produits des chemins de fer concédés.....	800
78	Produits des mines, carrières et salines.....	50.000
79	Produits des forêts.....	377.000
80	Rattachement au Budget général de l'Etat de la Régie économique des ports.....	20.000
81	Rattachement au Budget général de l'Etat des autres Régies économiques et des Régies co-intéressées.....	70.000
82	Bénéfices de Trésorerie, intérêts et revenus divers.....	140.000
83	Produit des locations de livres de bibliothèques publiques.....	2.000
84	Produit de la vente des copies de plans.....	9.000
85	Versement au Trésor du montant des travaux topographiques à la charge des requérants...	5.000
86	Produit des Laboratoires de l'Etat.....	7.000
	TOTAL du Chapitre V.....	683.800
	CHAPITRE VI. — PRODUITS DIVERS	
	SECTION I. — Droits régaliens	
87	Redevances à la charge de sociétés pétrolières.....	1.050.000
88	Taxes des ports aériens.....	100.000
89	Amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les Tribunaux.....	160.000
90	Amendes et condamnations pécuniaires prononcées par l'Autorité administrative.....	9.000
91	Autres sommes attribuées à l'Etat par jugements ou transactions ou en vertu de la déchéance ou de la prescription.....	60.000
92	Produit du travail des détenus.....	»
93	Recouvrement des créances suivies par le chef du contentieux de l'Etat.....	»
	TOTAL de la Section I.....	1.379.000

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES RECETTES	MONTANT des ÉVALUATIONS
		DINARS
	SECTION II. — Recettes en atténuation de dépenses et recettes accidentelles	
94	Reversements de fonds sur les dépenses des divers Services.....	120.000
95	Frais d'administration, de régie et de perception pour le compte de tiers.....	180.000
96	Remboursement par les concessionnaires de pêcheries, thonaires, salines, marchands en gros d'alcool, etc., des frais de surveillance exercée par les agents des régies financières et redevance pour poinçonnage des appareils distillatoires.....	1.500
97	Contribution du fonds des accidents du travail institué par l'article 100 de la loi N° 57-73 du 11 décembre 1957 (18 djoumada I 1377) à la rémunération du personnel chargé de sa gestion	7.200
98	Remboursement des frais de contrôle et de surveillance des chemins de fer.....	6.000
99	Participation des collectivités aux dépenses d'emprunts contractés pour leur compte par l'Etat.....	1.000.000
100	Remises encaissées au titre du crédit d'enlèvement.....	15.000
101	Remises encaissées au titre du crédit des droits.....	17.000
102	Versement au Budget Général du produit non employé des redevances perçues par la Caisse de Compensation sur certains hydrocarbures.....	754.000
103	Recettes accidentelles à divers titres.....	3.000
104	Prélèvements sur les Réserves du Trésor.....	"
105	Contribution des Collectivités locales et des organismes para-étatiques aux dépenses d'assistance à l'enfance.....	100.000
106	Report à la gestion courante des crédits du Titre I non employés au cours des gestions antérieures.....	"
	TOTAL de la Section II.....	2.203.700
	Report de la Section I.....	1.379.000
	TOTAL du Chapitre VI.....	3.582.700
RECAPITULATION		
	CHAPITRE I^{er}. — Impôts directs.....	9.589.000
	CHAPITRE II. — Impôts indirects.....	45.020.000
	CHAPITRE III. — Autres droits, taxes ou prélèvements divers.....	1.006.500
	CHAPITRE IV. — Produits du Domaine.....	68.000
	CHAPITRE V. — Produits de concessions, etc.....	683.800
	CHAPITRE VI. — Produits divers.....	3.582.700
	TOTAL du Titre I^{er} : « Ressources ordinaires ».....	59.950.000

GESTION 1963

Tableau B. — BUDGETS ANNEXES

NUMEROS DES ARTICLES	DESIGNATION DES RECETTES	MONTANT des ÉVALUATIONS
	I. — BUDGET ANNEXE DES P.T.T.	DINARS
	Section I. — Recettes postales	
1	Postes.....	700.000
2	Colis postaux.....	272.320
	Section II. — Recettes des Services financiers	
3	Articles d'argent.....	75.000
4	Comptes courants postaux.....	10.000
	Section III. — Recettes des télécommunications	
5	Recettes télégraphiques.....	200.000
6	Recettes téléphoniques.....	2.000.000
7	Recettes télédictylographiques.....	85.000
	Section IV. — Recettes en atténuation des dépenses	
8	Versement forfaitaire de l'Etat pour la couverture des frais d'affranchissement des correspondances administratives de toutes nature circulant en franchise, ainsi que des frais assumés par le Secrétariat d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones pour le paiement des dépenses publiques et le fonctionnement du service des chèques postaux.....	150.000
9	Frais de perception de la taxe perçue sur les postes, récepteurs de radiodiffusion et télévision	20.000
	Section V. — Recettes diverses	
10	Autres recettes diverses.....	10.000
	TOTAL.....	3.522.320
	II. — BUDGET ANNEXE DES MONOPOLES	
	Section I. — Recettes d'exploitation proprement dites	
1	Produit de la vente en Tunisie et à l'exportation des tabacs fabriqués, allumettes, poudres à feu, cartes à jouer et quinine.....	10.796.700
2	Produit de la vente à l'exportation de tabacs en feuilles tunisiens.....	»
	Section II. — Recettes diverses	
3	Produit des ventes de déchets, emballages récupérables, matières premières autres que tabacs en feuilles tunisiens ou matières consommables devenues sans utilisation et autres recettes diverses.....	10.000
	TOTAL.....	10.806.700
	III. — BUDGET ANNEXE DE LA RADIODIFFUSION TELEVISION TUNISIENNE	
1	Taxe perçue sur les postes récepteurs de la Radiodiffusion Télévision Tunisienne.....	250.000
2	Rémunérations de services rendus.....	»
3	Subvention d'équilibre versée par le Budget général de l'Etat.....	360.980
4	Dons, legs, subventions et recettes diverses.....	3.000
5	Produit de la vente de la revue « El Idhâa ».....	15.000
	TOTAL.....	628.980
	TOTAL des recettes des Budgets annexes.....	14.958.000

GESTION 1963

Tableau C. — DEPENSES ORDINAIRES DE L'ETAT

NUMEROS des CHAPITRES	DESIGNATION DES CHAPITRES	1 ^{re} PARTIE Dépenses de Souveraineté	2 ^e PARTIE Dépenses afférentes à la Dette de l'Etat	3 ^e PARTIE Dépenses de Personnel et de Matériel nécessaires au fonction- nement des Services	4 ^e PARTIE Dépenses résultant de l'intervention de l'Etat en matière économique, sociale et culturelle	TOTAL
		DINARS	DINARS	DINARS	DINARS	DINARS
I	Assemblée Nationale.....	187.130	»	55.020	»	242.150
II	Secrétariat d'Etat à la Présidence :					
	Section I. — Présidence de la République.....	246.780	»	43.550	274.600	564.930
	Section II. — Administration Centrale.....	13.190	»	451.670	252.580	717.440
	Section III. — Direction de la Jeunesse et des Sports.....	»	»	677.940	622.060	1.300.000
	Section IV. — Direction du Tourisme.....	»	»	106.680	103.690	210.370
	Total du Chapitre II.....	259.970	»	1.279.840	1.252.930	2.792.740
III	Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères.....	8.060	»	1.200.000	279.300	1.487.360
IV	Secrétariat d'Etat à la Défense Nationale.....	4.226.050	»	84.130	»	4.310.180
V	Secrétariat d'Etat à la Justice.....	10.610	»	1.457.700	5.500	1.473.810
VI	Secrétariat d'Etat à l'Intérieur.....	10.410	»	6.224.680	35.770	6.270.860
VII	Secrétariat d'Etat au Plan et aux Finances.....	14.440	6.926.200	2.956.570	2.021.210	11.918.420
VIII	Secrétariat d'Etat à l'Agriculture.....	8.630	»	2.179.400	1.479.620	3.667.650
IX	Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Ha- bitat.....	9.100	200.000	3.530.340	766.740	4.506.180
X	Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale.....	10.250	»	10.738.390	4.095.360	14.844.000
XI	Secrétariat d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales.....	8.430	»	1.450.420	5.850.450	7.309.300
XII	Secrétariat d'Etat aux Affaires Culturelles et à l'Information.....	9.160	»	572.960	395.230	977.350
XIII	Dépenses imprévues.....	150.000	»	»	»	150.000
	TOTAL.....	4.912.240	7.126.200	31.729.450	16.182.110	59.950.000

GESTION 1963

TABLEAU D

TABLEAU DES DEPENSES DES BUDGETS ANNEXES AU BUDGET GENERAL

DESIGNATION DES BUDGETS ANNEXES	1 ^{re} PARTIE Dépenses de Souveraineté	2 ^e PARTIE Dépenses afférentes à la Dette de l'Etat	3 ^e PARTIE Dépenses de Personnel et de Matériel nécessaires au fonction- nement des Services	4 ^e PARTIE Dépenses résultant de l'intervention de l'Etat en matière économique, sociale et culturelle	TOTAL
	DINARS	DINARS	DINARS	DINARS	DINARS
Postes, Télégraphes et Téléphones.....	9.740	106.000	2.486.130	920.450	3.522.320
Monopoles.....	»	»	559.960	10.246.740	10.806.700
Radiodiffusion Télévision Tunisienne.....	»	»	597.630	31.350	628.980
Total.....	9.740	106.000	3.643.720	11.198.540	14.958.000

GESTION 1963

Tableau E. — BUDGETS RATTACHES POUR ORDRE AU BUDGET GENERAL DE L'ETAT

DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS	MONTANT DES ÉVALUATIONS	
	Recettes	Dépenses
	DINARS	DINARS
SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE		
Imprimerie Officielle de la République Tunisienne.....	135.000	135.000
Ecole Nationale d'Administration.....	12.580	12.580
TOTAL.....	147.580	147.580
SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN ET AUX FINANCES		
Caisse Nationale des Retraites.....	2.787.240	2.787.240
Caisse de Prévoyance Sociale.....	186.000	186.000
Ecole Nationale de la Coopération.....	33.690	33.690
TOTAL.....	3.006.930	3.006.930
SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE		
Ecole Supérieure d'Agriculture de Tunis.....	123.390	123.390
Ecole Secondaire d'Agriculture de Moghrane.....	103.150	103.150
Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie.....	93.700	93.700
Institut National de la Recherche Vétérinaire.....	15.650	15.650
Etablissement d'Elevage de Sidi Tabet et Ebba-Ksour.....	93.090	93.090
Service des Haras de Tunisie.....	40.800	40.800
Collège Moyen d'Agriculture de Bouchrik.....	62.420	62.420
Collège Moyen d'Agriculture de Sidi Tabet.....	75.290	75.290
Collège Moyen d'Agriculture de Sidi Bouzid.....	36.810	36.810
Régie des distributions d'eau.....	1.260.000	1.260.000
Collège Moyen d'Agriculture de Tabarka.....	31.420	31.420
Collège Moyen d'Agriculture de Sfax.....	31.860	31.860
Collège Moyen de Viticulture de Bouchrik.....	48.350	48.350
Centre de Formation Professionnelle d'Agriculture de Sidi-El-Hani.....	47.170	47.170
Centre de Formation Professionnelle d'Agriculture de Sidi-Bou-Rouis.....	77.540	77.540
Centre de Formation Professionnelle d'Agriculture du Fahs.....	64.010	64.010
Centre de Formation Professionnelle de Mécanique du Fahs.....	38.210	38.210
Collège Moyen d'Agriculture de Kairouan.....	31.840	31.840
Collège Moyen d'Agriculture de Gabès.....	31.830	31.830
Collège Moyen d'Agriculture de Gafsa.....	31.830	31.830
Collège Moyen d'Agriculture de Chott Maria.....	31.830	31.830
Centre de Formation Professionnelle d'Agriculture de Souk El Khemis.....	37.410	37.410
Centre de Formation Professionnelle d'Agriculture de Sfax.....	22.010	22.010
TOTAL.....	2.429.610	2.429.610
SECRETARIAT D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE		
Université de Tunis.....	484.100	484.100
Ecole Normale Supérieure.....	139.140	139.140
Ecole Normale des Professeurs Adjoints.....	181.760	181.760
Collège Sadiki de Tunis.....	141.260	141.260
Lycée de Garçons du Bardo.....	201.660	201.660
Lycée de Garçons de Sfax.....	199.630	199.630
Lycée de Garçons de Sousse.....	249.330	249.330
Lycée Alaoui.....	155.650	155.650
Lycée de Jeunes Filles de Montfleury.....	75.780	75.780
Lycée de Jeunes Filles de la rue du Pacha.....	89.320	89.320
Lycée de Jeunes Filles de Radès.....	105.070	105.070
Lycée Technique de Tunis.....	284.580	284.580
Lycée Technique de Sousse.....	137.870	137.870
Lycée Technique de Sfax.....	171.570	171.570
Centre d'Education Professionnelle Surveillée de Gammarth.....	104.450	104.450
Ecole Normale d'Instituteurs de Tunis.....	210.390	210.390
Ecole Normale d'Institutrices de Tunis.....	126.000	126.000
Lycée Ibn Charaf.....	101.250	101.250
Ecole Normale d'Instituteurs de Monastir.....	54.080	54.080
TOTAL.....	3.212.890	3.212.890

DESIGNATION DES ETABLISSEMENTS	MONTANT DES ÉVALUATIONS	
	Recettes	Dépenses
	DINARS	DINARS
SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE ET AUX AFFAIRES SOCIALES		
Hôpital Charles Nicolle.....	664.630	664.630
Hôpital Habib Thameur.....	407.250	407.250
Hôpital Aziza Othmana.....	139.540	139.540
Hôpital Ernest Conseil.....	535.980	535.980
Hôpital Razi la Manouba.....	364.950	364.950
Hôpital Farhat Hached à Sousse.....	448.120	448.120
Hôpital Hédi Chaker à Sfax.....	429.460	429.460
Hôpital Régional M'Hamed Bourguiba du Kef.....	153.060	153.060
Hôpital Régional de Béja.....	134.790	134.790
Hôpital Aboul Kacem Chebbi du Bardo.....	154.890	154.890
Hôpital Régional de Kairouan.....	113.340	113.340
Hôpital Régional de Gabès.....	163.740	163.740
Hôpital Régional de Kasserine.....	36.280	36.280
Hôpital Houssine Bouzaïane à Gafsa.....	110.200	110.200
Hôpital Régional de Souk-el-Arba.....	76.110	76.110
Hôpital Régional Habib Bougatfa de Bizerte.....	156.240	156.240
Hôpital Régional de Nabeul.....	114.140	114.140
Hôpital Régional de Médenine.....	64.110	64.110
Foyer d'Enfants Salaheddine Bouchoucha.....	87.750	87.750
Hôpital Abderrahman Mami de l'Ariana.....	188.840	188.840
Institut Pasteur.....	176.110	176.110
Hôpital d'Enfants de Tunis.....	97.770	97.770
Institut Ophtalmologique de Tunis.....	92.370	92.370
Hôpital de Pneumo-phthisiologie de Nabeul.....	99.820	99.820
Ecole Professionnelle de la Santé Publique à Tunis.....	123.230	123.230
Ecole Professionnelle de la Santé Publique à Sousse.....	25.820	25.820
Ecole Professionnelle de la Santé Publique à Sfax.....	23.280	23.280
TOTAL.....	5.181.820	5.181.820
SECRETARIAT D'ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS ET A L'HABITAT		
Régies des ports de commerce.....	1.200.000	1.200.000
TOTAL.....	1.200.000	1.200.000
SECRETARIAT D'ETAT AUX AFFAIRES CULTURELLES ET A L'INFORMATION		
Institut National d'Archéologie et Arts.....	93.540	93.540
Musée du Bardo.....	54.030	54.030
TOTAL.....	147.570	147.570
TOTAL GÉNÉRAL.....	15.326.400	15.326.400

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J. O. R. T.***L'administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces****ASSISTANCE JUDICIAIRE**

*Etude de Maître Larbi GHOMRASNI,
Avocat à la Cour de Cassation, avenue d'Alexandrie, Sousse.*

L'adjudication aura lieu le samedi 26 janvier 1963, à neuf heures du matin, à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Poursuivant : Hadj Khemaïs ben Oinnès Zouini, demeurant à Mootameur, Gouvernorat de Sousse.

Partie saisie : Zoubéida bent Mohamed Kachkach El Ouerdani, demeurant à Ouerdanine, Gouvernorat de Sousse.

Immeuble à vendre : La totalité de quatre vingt-dix pieds d'oliviers, sis au lieu dit « El Harroussa » forêt de Mootameur, limités :

Au Sud : Allala Laâouiti;

A l'Est : Ahmed Zouini;

Au Nord : Ali Chahed sur une partie et sur le reste le moghera d'El Hadj Khemaïs Zouini et Saïah El Amri.

A l'Ouest : Amor ben Aleya El Amri.

Mise à prix : 60 Dinars.

Nota. — Toute personne désirant participer à l'adjudication doit être munie d'une autorisation de M. le Gouverneur à Sousse.

Pour prendre communication du cahier des charges au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse et pour plus amples renseignements, s'adresser à l'Etude de l'Avocat poursuivant Maître Larbi GHOMRASNI.

N° 1.999.

ASSISTANCE JUDICIAIRE N° 2.136

*Etude de M^e Ahmed CHAKROUN,
Avocat à la Cour de Cassation
(Place des Martyrs à Sousse)*

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière

au dernier surenchérisseur

à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Sousse le 9 février 1963, à 9 heures du matin.

Poursuivante : Kaléfa bent EL MADDYOUNI ben Amor, demeurant à Ksibet El-Mediouni.

Délégation de Sousse ayant Maître Ahmed CHAKROUN pour Avocat.

Partie saisie : Abdelhamid ben Salah ben Mohamed ben El Adjmi ben Hadj Hassine.

Propriétaire, demeurant à Benane, Délégation de Sousse. En vertu d'un jugement civil N° 180, rendu par M. le Juge cantonal de Monastir le 3 octobre 1961 et en vertu de la saisie immobilière effectuée par l'huissier-notaire de Monastir M. Ahmed Saïdan le 14 novembre 1962.

IMMEUBLE A VENDRE

le quart d'une maison sise au village de Ksibet El-Mediouni, limitée :

Au Sud : Abdallah Batista; à l'Est : Domaine de l'Etat.

Au Nord : Une rue; à l'Ouest : Fradj ben Abdallah Askari, en copropriété Aïcha bent Mahmoud pour la moitié et le quatrième pour la demanderesse Kaléfa.

Mise à prix : Vingt Dinars (20 D.).

Les surenchérisseurs doivent constituer un Avocat pour surenchérir.

Observation : Ne peut prendre part à la vente sus-indiquée que celui qui s'est fait délivrer au préalable de M. le Gouverneur de Sousse l'autorisation prévue par le décret du 4 juin 1957. Pour plus amples renseignements, s'adresser au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse où a été déposé le cahier des charges et à l'Etude de Maître Ahmed CHAKROUN, place des Martyrs à Sousse.

L'Avocat poursuivant :

Ahmed CHAKROUN.

N° 2.000.

VENTE

Aux enchères publiques
sur saisie Immobilière

En vertu d'un jugement rendu de la Justice Cantonale de Sousse, du 12 juillet 1960, sous le N° 216, l'adjudication aura lieu le samedi 26 janvier 1963, à neuf heures du matin à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Poursuivant : Hadj M'hamed Amara demeurant à Sousse, rue Sidi Saïd, N° 36.

Partie saisie : Sadok ben El Hadj M'hamed Amara, au dit lieu.

Immeubles mis en vente

1° La totalité de la moitié de la parcelle de terrain utile à la culture maraîchère et au melon sise à la forêt de Sousse au lieu dit Oued Abann, et limitée :

Au Sud : le rivage de la mer et les autres parties les fils de ben Chérifa parmi lequel Mohamed El Adel, renfermant une chambre ouvre vers l'ouest.

2° La totalité de treize parts et la moitié de part de la totalité des parts à quatre vingt parts de la totalité de la boutique sise entre la ville de Sousse, rue d'Angleterre, N° 88, et limitée :

Au Sud les héritiers de Latifa bent Erray;

A l'Ouest : Impasse dont l'ouverture;

Au Nord : Habous général anciens maintenant l'Etat;

A l'Est : Ahmed Bouachour, la parcelle en copropriétaire frère de la partie saisie Alaya Amara et la boutique en copropriétaire sa sœur et sa femme Aïchoucha bent Salem Jaidane.

Mise à Prix

Pour le premier lot cinquante Dinars (50 D, 000).

Le Deuxième lot soixante Dinars (60 D, 000).

Les frais et droits en sus.

Pour plus amples renseignements, s'adresser à l'Etude de Maître Salem El Ajmi, Avocat poursuivant et pour prendre communication du Cahier des Charges au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse ou il est déposé.

Observation : Ne peuvent participer aux enchères que les personnes munies de l'autorisation du Gouvernorat de Sousse.

Sousse le Décembre 1962.

L'Avocat Poursuivant :

M^e Salem El Ajmi.

N° 2.018.

*Cabinet de Maître Gaston SMAJA
Avocat, à la Cour de Cassation demeurant à Tunis, 65, rue Moktar Attia.*

VENTE**AUX ENCHERES PUBLIQUES**

sur saisie immobilière

après renvoi

D'un Immeuble sis à La Goulette Neuve, Avenue Charles Nicolle immatriculé sous le nom de « Héritiers Jean Mifsud » n° 43.464, d'une superficie de deux ares, grevé d'une rente d'encl de 50 Millimes au profit des Hrs de feu Ali Bey et autres, en bordure du Boulevard Jean Jaurès qui le limite : au Nord-Ouest de B. 197 à B. 2.

L'IMMEUBLE SE COMPOSE :

A) — 1°) Une pièce louée à Monsieur Naceur ben Mohamed à raison de 2 Dinars 500 par mois.

2°) Une pièce louée à Monsieur Mostefa Etturki à raison de 2 Dinars par mois.

3°) Une pièce louée à Mme Khedija bent Mahjoub à raison de 2 Dinars par mois.

4°) Une pièce vide.

5°) Une autre petite pièce avec cour, cuisine et W. C. doté de l'eau et de l'électricité.

— B) Quatre Magasins :

1°) Magasin loué à M. Mekki à raison de 4 Dinars par mois.

Les 3 autres sont vides.

Ledit immeuble est placé sous sequestre dont M. Hassen Malek en est le sequestre.

L'adjudication aura lieu le Mercredi Trente Janvier Mil Neuf Cent Soixante Trois à Neuf Heures du Matin, à l'audience des Saisies Immobilières du Tribunal de Première Instance de Tunis séant au palais de Justice, Boulevard Farhat Hached.

Poursuivant : Monsieur Michel CASARINO, propriétaire, demeurant à Tunis, 57 bis, rue Marceschau, ayant Maître Gaston SMAJA pour Avocat à la Cour de Cassation de Tunis constitué.

Parties-saisies : — 1°) Madame Khedija bent Mohamed El Mahjoub Veuve Ali Ben Mustapha Etturki.

— 2°) Monsieur Mostepha Ben Ali ben Mostapha Etturki.

— 3°) Madame Keltoum Bent Ali ben Mustapha Etturki, demeurant tous à Kherredine, rue d'Alsace.

Les susnomés pris comme seuls et uniques héritiers de feu Ali Ben Mustapha Ben Hamda Etturki.

MISE A PRIX

Outre les charges, clauses et conditions du cahier des charges, les enchères seront reçues sur la mise à prix de Deux Cents Dinars, ci.....200 Dinars.

Frais et droits en sus

Pour plus amples renseignements, s'adresser au Cabinet de M^e Gaston SMAJA Avocat à la Cour de Cassation de Tunis, y demeurant, 65, rue Moktar Attia et pour prendre communication du cahier des charges, au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, où il se trouve déposé.

N.B. : Ne pourront se rendre adjudicataires, que les personnes munies de l'autorisation de Monsieur le Gouverneur de Tunis et Banlieue prévue au décret du 8 Août 1961.

N° 2.107

SOCIETE

« LES ATELIERS MECANIQUES DU SAHEL »

Société Anonyme
au Capital de 66.000 D.

Siège Social : Sousse.

R.C. Sousse : 5.052

AVIS DE CONVOCATION

Messieurs les actionnaires de la Société « ATELIERS MECANIQUES DU SAHEL » sont convoqués le samedi 19 janvier 1963, à 16 heures à la Chambre de Commerce du Centre à Sousse, en Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1°) augmentation du capital de 66.000 Dinars à 500.000 Dinars par l'émission en deux tranches de 86.800 actions de 5 Dinars chacune;

2°) pouvoirs au Conseil d'Administration pour réaliser et régulariser cette augmentation de capital;

3°) modification de diverses dispositions statutaires corrélatives;

4°) questions diverses;

Tous les actionnaires titulaires d'actions entièrement libérées peuvent, quel que soit le nombre d'actions qu'ils

possèdent, assister où se faire représenter à cette Assemblée.

Pour pouvoir s'y faire représenter, les pouvoirs des mandataires devront être déposés au Siège Administratif de la Société, 1, Avenue Habib Thameur ou dans les Agences de la SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE BANQUE, trois jours avant la réunion.

Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Extraordinaire sera, conformément à la loi, tenu à la disposition des actionnaires au Siège Administratif à compter du 2 janvier 1963.

Le Conseil d'Administration.

N° 2.108.

*Cabinet de Maître Fernand Zermati,
Avocat à la Cour de Cassation, 4, rue
des Belges, Tunis.*

VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES

de biens de failli

Poursuivant : Monsieur Abderrahman Dhaoui, Syndic demeurant à Tunis, 4, rue d'Angleterre, agissant en qualité de Syndic de l'Union des Créanciers de la faillite posthume Luigi GALIA en exécution d'une ordonnance sur requête rendu le 30 mai 1962 par Monsieur le Juge Commissaire aux Faillites, élisant domicile en le Cabinet de Maître Fernand Zermati.

Biens mis en vente en un seul lot :

1°) La totalité des droits indivis appartenant à feu Luigi GALIA soit le tiers indivis dans une propriété de 3 Ha 8 a 10 ca faisant l'objet du titre foncier n° 81.514 dénommé « LOMONACO SIDI MAHMOUD » situé au lieu dit SIDI MAHMOUD aux environs de MNIHLA (ex : VILLE-JACQUES) complantée en vigne;

2°) La totalité des droits indivis et divis appartenant à feu Luigi GALIA dans une propriété de 13 Ha 60 a 50ca faisant l'objet du titre foncier n° 19.126 dénommé « LOMONOCO TERRANOVA » situé au lieu dit SIDI MAHMOUD aux environs de MNIHLA (ex : VILLE JACQUES) complantée en vignes-oliviers-quelques arbres fruitiers avec maison d'habitation de 5 pièces, baraque contenant 6 cuves dont 2 utilisables, écurie dépôt de pailles cuisine et four.

Les droits indivis et divis de feu GALIA sont à titre indicatif approximativement de 1/3 indivis de la totalité à l'exception de 1/14 de l'immeuble éventuellement grevé d'un droit minime d'usufruit.

Mise à Prix : 1.000 Dinars avec faculté de baisse immédiate de mise à prix.

Frais de poursuites et droits en sus.

Les enchérisseurs doivent confier à un Avocat à la Cour de Cassation la charge de participer aux enchères et être munis de l'autorisation de Monsieur le Gouverneur de Tunis et Banlieue en conformité du décret du 4 juin 1957 sur les opérations immobilières.

L'adjudication aura lieu le Mercredi 30 Janvier 1963 à 9 heures du matin par devant la Chambre des Criées du

Tribunal de Première Instance de Tunis séant au palais du Justice Boulevard Farhat Hached.

Pour plus amples renseignements s'adresser au Cabinet de Maître Fernand Zermati Avocat, 4, rue des Belges à Tunis et pour prendre communication du Cahier des Charges au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis où il se trouve déposé.

N° 2.109

S.A.R.L.

« BRASSERIE SCHILING »

Capital Social : 1.200 Dinars

Siège Social

93, Avenue Mohamed V, Tunis.

CESSION DE PARTS SOCIALES :

Par acte s.s.p. en date à Tunis du 11 octobre 1962, enregistré à Tunis, A.C.I. le 24 décembre 1962, vol. 731 I case 377 déposé régulièrement au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 26 décembre 1962, M. Béchir ben Ali ben Belgacem demeurant à Tunis, 11, Avenue de Paris a vendu et cédé à M. Jilani dit Amor ben Mohamed El Hargam demeurant à Béni Khalled, la totalité des parts sociales lui appartenant dans la S.A. R.L. « BRASSERIE SCHILLING » soit 24 parts sociales.

Pour Extraît.

N° 2.110.

GERANCE LIBRE

Suivant acte s.s.p. en date à Tunis du 5 décembre 1962, il appert que l'AGIP S.A. Tunis, 47, rue du Portugal, a donné en gérance libre à Monsieur ABDERRAHMAN BEN MOHAMED KAROUÏ CHAFAI, demeurant à Thala pour une période de Six Mois commençant le 8 décembre 1962 et prenant fin le 30 juin 1963, renouvelable tacitement de six mois, le fonds de commerce constitué par un kiosque de carburants et lubrifiants, sis route G.P. 17 Thala.

En conséquence l'AGIP S.A. Tunis n'aura pas à répondre des engagements de toute nature contractés par Monsieur ABDERRAHMAN BEN MOHAMED KAROUÏ CHAFAI durant sa Gérance.

Le présent avis a paru dans les quotidiens « La Presse et El Amal » du 20 décembre 1962.

N° 2.111.

GERANCE LIBRE

Suivant acte s.s.p. en date à Tunis du 17 décembre 1962, il appert que l'AGIP S.A. Tunis, 47, rue du Portugal, a donné en gérance libre à Monsieur CHAHMI RACHID demeurant à Tunis, 10, impasse Salomon, pour une période de cinq mois commençant le 15 octobre 1962 et prenant fin le 15 mars 1963, renouvelable ta-

citement de six en six mois, le fonds de commerce constitué par un kiosque de carburants et lubrifiants et d'une station service, sis Avenue Habib Bourguiba, Tunis.

En conséquence l'AGIP S.A. Tunis n'aura pas à répondre des engagements de toute nature qui seront contractés par CHAHMI RACHID durant sa gérance.

Le présent avis a paru dans les quotidiens « La Presse et El Amal » du 20 décembre 1962.

N° 2.112.

GERANCE LIBRE

Suivant acte s.s.p. en date à Tunis du 23 octobre 1962, il appert que l'AGIP S.A. Tunis, 47 rue du Portugal, a donné en gérance libre à Monsieur MOHAMED HABIB ATTALLAH demeurant à Kairouan, pour une période de cinq mois commençant le 1^{er} octobre 1962 et prenant fin le 1^{er} mars 1963, renouvelable tacitement de cinq mois en cinq mois, le fonds de commerce constitué par un kiosque de carburants et lubrifiants et d'une station service, sis à Bd. Essaïd Essahbi, Kairouan.

En conséquence l'AGIP S.A. Tunis n'aura pas à répondre des engagements de toute nature qui seront contractés par Monsieur MOHAMED HABIB ATTALLAH durant sa gérance.

Le présent avis a paru dans les quotidiens « La Presse et El Amal » du 20 décembre 1962.

N° 2.113.

GERANCE LIBRE

Suivant acte s.s.p. en date à Tunis du 5 décembre 1962, il appert que l'AGIP S.A. Tunis, 47, rue du Portugal, a donné en gérance libre à Monsieur NOURREDDINE BEN ABDELLAZIZ KRICHEN, demeurant à Kasserine, pour une période de six mois commençant le 7 décembre 1962 et prenant fin le 30 juin 1963, renouvelable tacitement de six mois en six mois, le fonds de commerce constitué par un kiosque de carburants et lubrifiants et d'une station service, sis route G.P. 13 Kasserine.

En conséquence l'AGIP S.A. Tunis n'aura pas à répondre des engagements de toute nature qui seront contractés par Monsieur NOURREDDINE BEN ABDELLAZIZ KRICHEN durant sa gérance.

Le présent avis a paru dans les quotidiens « La Presse et El Amal » du 20 décembre 1962.

N° 2.114.

GERANCE LIBRE

Suivant acte s.s.p. en date à Tunis du 15 septembre 1962, il appert que l'AGIP S.A. Tunis, 47, rue du Portugal, a donné en gérance libre à Monsieur MOHAMED BEN ALI CHAABANE demeurant à la Goulette, 8, rue Adrissi, pour une période de cinq mois commençant le 15 septembre 1962

et prenant fin le 15 février 1963, renouvelable tacitement de cinq mois en cinq mois le fonds de commerce constitué par un kiosque de carburants et de lubrifiants et d'une station service, sis Avenue Habib Bourguiba, La Goulette.

En conséquence l'AGIP S.A. Tunis n'aura pas à répondre des engagements de toute nature qui seront contractés par Monsieur MOHAMED BEN ALI CHAABANE durant sa gérance.

Le présent avis a paru dans les quotidiens « La Presse et El Amal » du 20 décembre 1962.

N° 2.115.

GERANCE LIBRE

Suivant acte s.s.p. en date à Tunis du 6 décembre 1962, il appert que l'AGIP S.A. Tunis, 47, rue du Portugal a donné en gérance libre à Monsieur MOHAMED BEN OTHMAN KARAOULI demeurant à Gafsa, Avenue Habib Bourguiba, pour une période de six mois commençant le 7 décembre 1962 et prenant fin le 30 juin 1963, renouvelable tacitement de six mois en six mois, le fonds de commerce constitué par un kiosque de carburants et lubrifiants sis routé G.P. 15 El GUETTAR.

En conséquence l'AGIP S.A. Tunis n'aura pas à répondre des engagements de toute nature qui seront contractés par Monsieur MOHAMED BEN OTHMAN KARAOULI durant sa gérance.

Le présent avis a paru dans les quotidiens « La Presse et El Amal » du 20 décembre 1962.

N° 2.116.

GERANCE LIBRE

Suivant acte s.s.p. en date à Tunis du 17 décembre 1962, il appert que l'AGIP S.A. Tunis, 47, rue du Portugal, a donné en gérance libre à Monsieur ABDELKADER BEN HADJ SALAH HORCHANI demeurant à Sidi Bou Zid pour une période de cinq mois commençant le 1^{er} septembre 1962 et prenant fin le 31 janvier 1963, renouvelable tacitement de cinq mois en cinq mois, le fonds de commerce constitué par un kiosque de carburants et lubrifiants et d'une station service, sis à Sidi Bou Zid.

En conséquence l'AGIP S.A. Tunis n'aura pas à répondre des engagements de toute nature qui seront contractés par Monsieur ABDELKADER BEN HADJ SALAH HORCHANI durant sa gérance.

Le présent avis a paru dans les quotidiens « La Presse » du 21 décembre 1962 et « El Amal » du 22 décembre 1962.

N° 2.117.

AVIS RELATIF AU TRANSFERT du

PORTEFEUILLE de CONTRATS D'UNE SOCIETE D'ASSURANCE

« La Providence Française », Compagnie d'assurances au capital de Deux

Millions Trois Cent Cinquante Deux Mille Nouveaux Francs (2.352.000 NF.), dont le siège social est à Paris, 56, rue de la Victoire (9^e) — et le siège spécial pour la Tunisie est à Tunis, 26, rue du Portugal, a présenté une demande tendant à l'approbation du transfert de la totalité de son portefeuille tunisien de contrats d'assurances avec ses droits et obligations à la SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCE et de REASSURANCE dont le siège social est à Tunis, 17, rue de Patras (Tunisie).

Un délai de trois mois à compter de la publication du présent avis est imparti aux créanciers de ces deux sociétés, pour présenter leurs observations sur ce projet de transfert.

Ces observations devront être adressées par écrit, sous pli recommandé, au SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN et AUX FINANCES (Sous-Direction de la Coordination Economique et Financière, place du Gouvernement).

N° 2.118.

Suivant acte s.s.p. en date du 8 décembre 1962, enregistré à Sousse, le 14 décembre 1962, volume 339, n° 144, il appert que Monsieur CUPANI Sébastien est nommé gérant de la Société CUPANI Frères à Sousse à compter du 26 novembre 1962.

N° 2.119.

SOCIETE DE CONSERVES DE POISSON A L'HUILE « SCOPAL »

Société à Responsabilité Limitée
Au Capital de 9.000 Dinars

Siège Social : 29, Avenue Habib Bourguiba à Tunis.

Il résulte d'un Procès-Verbal en date du 1^{er} décembre 1962, enregistré à Tunis A.C. 1. le 25 décembre 1962, Volume 731 bis, Case 341, et déposé le 26 décembre 1962 au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, que, par décision extraordinaire en date du 1^{er} décembre 1962, les porteurs de parts ont décidé à l'unanimité de maintenir Monsieur Louis DARMANIN comme Gérant de la Société pour une nouvelle période de deux années à compter du 5 décembre 1962, jusqu'au 5 décembre 1964, et lui renouveler en conséquence durant ladite période les pouvoirs de Gérant tels qu'ils étaient antérieurement définis.

Pour Extrait :

N° 2120.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TUNIS

Faillite : Hattab ben Ghaleb ben Mansour, Syndics : Dhaoui et Karoui.
Jugement du : 25 décembre 1962
clôture ladite faillite pour défaut d'intérêt de masse, et de ce fait Hattab ben Ghaleb, a été remis à la tête de ses affaires.

Jugement déclaratif de faillite en date du 25 décembre 1962 : Lamacchia Robert et Ezzedine ESSAIDI, 6, Rue Courteline, Tunis;

Juge Commissaire : M. Said Chabbi
Syndic : Abderrahman Dhaoui.
 C. P. : 3 novembre 1961.

N° 2121.

PREMIER AVIS

La copie bleue du Titre Foncier n° 34.426 ayant été égarée, la personne qui l'aura trouvée est priée de la remettre à Monsieur Mohamed Douaï liquidateur des Habous Sidi Abdallah Koche-Bati chez Maître Benali, 14, rue Dab-daba Tunis.

La présente insertion est faite en vue d'obtenir un duplicata dudit Titre Foncier.

N 2122.

Il appert d'un acte s.s.p. du 22 novembre 1962 enregistré à Sfax A.C. le 28 novembre 1962 F 61 N° 924 et déposé au Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Sfax sous le N° 345 que Madame Victor Guetta et Mme Gaston Guetta ont vendu leurs parts soit 100 parts de la Société à Responsabilité Limitée Comptoir d'Alimentation Générale (COMALIG) Siège Social à Sfax à Monsieur Hédi Brini conformément aux dispositions des Statuts.

N 2123.

PREMIER AVIS

La copie bleue du Titre Foncier n° 6140 dénommée « Follette » est égarée, tout détenteur est prié de la rapporter à l'Etude de Maître M'Hamed Bel Kahia Avocat 4, Place des Martyrs à Bizerte.

N° 2124.

*Etude de Maître Mohamed Bécheur
 Avocat à la Cour de Cassation, rue
 d'Algérie, Sousse.*

VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES sur saisie-immobilière

L'Adjudication aura lieu le Samedi Deux mars 1963, à 9 heures du matin, à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Poursuivant : Abdesselam ben Mahmoud ben Cherifa, Retraité à Sousse.

Parties-saisies :

1°) Ahmed ben Mouldi ben Ahmed ben Abid, Cultivateur demeurant à Essed.

2°) Mustapha ben Mouldi ben Ahmed ben Abid, cultivateur demeurant à Essed.

Désignation des biens à Vendre :

1^{er} Lot : La moitié indivise de la propriété immatriculée sous le numéro 202.004 située à Oued Souria forêt d'Essed, consistant en une olivette complantée de 105 pieds d'oliviers. Cette moitié indivise forme actuellement le lot Est de la dite propriété.

2^{ème} Lot : La totalité d'une parcelle de terre situé à Oued Souria forêt d'Essed, entourée d'une haie de

cactus et complantée de quelques jeunes arbres, limitées :

Au Sud : le poursuivant.

A l'Est : un chemin.

Au Nord : Ahmed ben Mouldi ben Abid.

A l'Ouest : les héritiers de Hassen Abid.

MISE A PRIX :

Pour le Premier Lot :

QUATRE VINGT DINARS

(80D.000).

Pour le Deuxième Lot :

DIX DINARS : (10D.000).

Pour plus amples renseignements, s'adresser à l'Etude de Maître Bécheur, Avocat Poursuivant et au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse, pour prendre connaissance du cahier des charges.

Ne peuvent participer aux enchères que les personnes munies de l'autorisation du Gouvernorat de Sousse.

L'Avocat poursuivant :

Mohamed Bécheur.

N° 2.125.

ASSISTANCE JUDICIAIRE

*Etude de Maître Mohamed Bécheur
 Avocat, à la Cour de Cassation, rue
 d'Algérie, Sousse.*

VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES sur saisie-immobilière

L'Adjudication aura lieu le samedi 2 mars 1963 à 9 heures du matin, à l'audience des criées du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Poursuivant : Amena Bent Salah Dou-ra, demeurant à M'Saken.

Parties-saisies : Mohamed Taieb ben Abdallah Nakouri, Cultivateur, demeurant à M'Saken.

Désignation du bien à Vendre :

Lot unique : la totalité d'un magasin situé à M'Saken, au vieux Souk limitée :

Au Sud : par le domaine.

A l'Est : par le fondouk Triaâ.

Au Nord : par le domaine.

A l'Ouest : par une rue.

MISE A PRIX :

Pour le lot unique cinquante Dinars : 50D.000.

Pour plus amples renseignements, s'adresser à l'Etude de Maître Mohamed Bécheur, Avocat Poursuivant, et au Greffe du Tribunal de Première Instance de Sousse, pour prendre connaissance du Cahier des Charges.

Ne peuvent participer aux enchères que les personnes munies de l'autorisation du Gouvernorat de Sousse.

L'Avocat Poursuivant :

Mohamed BECHEUR.

N° 2.126.

CONSTITUTION DE LA SOCIETE

A RESPONSABILITE LIMITEE

SOCIETE COMMERCIALE

D'EXPORT-IMPORT

DE BIR CHALLOUF

« SO.CO.E.I. DE BIR CHALLOUF »

Capital social : 1.600 Dinars

Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 1962, enregistré à Tunis (A. C.I.) le 14 décembre 1962, vol. 731, série ter, case 153, il a été constitué une S.A. R.L., dénommée « SOCIETE COMMERCIALE D'EXPORT-IMPORT DE BIR CHALLOUF », ayant pour objet l'exportation, l'importation et le conditionnement des fruits et primeurs et généralement toute opération se rattachant directement ou indirectement audit objet.

Siège social : Bir Chalouf, Nabeul.

Capital social : 1.600 Dinars (Mille Six Cents Dinars) entièrement libérés en numéraire.

Gérance : MM. Ahmed AOUANALLAH et Hamouda KOHLI ont été nommés Gérants de la Société avec les pouvoirs les plus étendus en toutes circonstances.

Durée de la Société : 25 années commençant à partir du 13 décembre 1962.

Dépôt : Deux exemplaires des statuts ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Grombalia le 17 décembre 1962.

Pour extrait : Le Gérant.

N° 2.127.

SOCIETE TUNISIENNE DU JOURNAL

« LE SPORT »

S. A. au capital de 5.500 Dinars

6, Rue de Besançon, Tunis

D'un procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 septembre 1962, il résulte que Monsieur Mahmoud CHEHATA a été nommé Administrateur en remplacement de Monsieur Marcel TOBELEM démissionnaire.

Le nouveau comité d'Administration est donc composé ainsi :

MM. Mahmoud ELLAFI.

Mahmoud CHEHATA.

Mustapha KHALLED.

Pour extrait :

N° 2.128.

Par acte s.s.p. enregistré à Tunis le 24 décembre 1962, vol. 731 I, case 368, Messieurs Mokhtar ben Salah DRIDI et Bé-chir ben Ali TRABELSI ont vendu aux sieurs Mansour ben Mohamed ESSAFI et Jelloul ben Djilani ABDENNADER les deux tiers leur appartenant dans le fonds de commerce « RESTAURANT DU POISSON D'OR », sis à Tunis, rue Larbi Zarrouk, n° 5.

Les oppositions doivent être faites dans les 20 jours du présent avis entre les mains des acheteurs sous peine de forclusion.

Le présent avis a été publié au journal « Es-Sabah » du 26 décembre 1962.

N° 2.129.

**COOPERATIVE « ETTEGUIR »
DES BOULANGERS DE BIZERTE**

D'un procès-verbal d'une Assemblée Générale Constitutive en date du 31 octobre 1962, tenue à 16 heures, au local de la Délégation à Bizerte, il appert que la Coopérative « ETTEGUIR » des Boulangers de Bizerte est régulièrement constituée.

Le Conseil d'Administration.

N° 2.130.

Par acte s.s.p. en date à Tunis du 20 décembre 1962, enregistré à Tunis, A.C.I., le 22 décembre 1962, vol. 731, série I, case 347, Monsieur DESIMONE Joseph, demeurant à Tunis, 43, rue de Marseille a vendu à Madame BOUSLAMA Dalila, demeurant à Tunis, 30, rue Hédi Chaker, son fonds de commerce du salon de coiffeur dames, sis à Tunis, 63, rue de Serbie, dénommé « INSTITUT SQUARLETT ».

Les oppositions seront reçues dans les vingt jours du présent avis entre les mains de l'acquéreur à son domicile, 30, avenue Hédi Chaker, Tunis.

Le Présent avis a paru au journal « La Presse » du 28 décembre 1962.

N° 2.131.

**SOCIETE TUNISIENNE
DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ
(S. T. E. G.)**

38, Rue de Besançon, à Tunis

**OBLIGATIONS 5 %
JANVIER 1955 - JANVIER 1956
DE NF 100 NOMINAL
de la Compagnie Tunisienne
d'Electricité et Transports
(C. T. E. T.)**

Société Anonyme Tunisienne
au capital de 595.455 Dinars

Siège social :

11, Rue d'Angleterre, à Tunis

Registre du Commerce : Tunis n° 149

Echéance du 1^{er} Janvier 1963

Huitième Tirage effectué le 15 novembre 1962 pour amortissement de 569 obligations, numéros : 9.387 à 9.955.

N° 2.132.

Gouvernorat de Sousse

AVIS

**EN VUE DE L'OBTENTION
D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION
(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi
II 1379)).**

Monsieur Tahar ben Jalloul ben Hadj Salah ben Amor ben Othman Nationalité Tunisienne, demeurant à M'Rabine Zeramdine, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité d'une parcelle de terre sise à M'Rabine Zeramdine Cheikhat de M'Rabine Zeramdine, Délé-

gation de Djemal, Gouvernorat de Sousse, d'une contenance de 7 hectares complantée de 73 pieds d'oliviers, ayant pour limites :

Au Sud : les héritiers de Hadj Amor Abbès entre autres son fils Ahmed.

A l'Est : Ismail Dahmani.

A l'Ouest : les héritiers de Youssef El Mekki, entre autres son fils Ali.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal officiel de la République Tunisienne.

AVIS

**EN VUE DE L'OBTENTION
D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION**

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi
II 1379)).

Monsieur Tahar ben Jalloul ben Hadj Salah ben Amor ben Othman, Nationalité Tunisienne, demeurant à M'Rabine Zeramdine, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité d'une parcelle de terre sise à Chares Ajoul forêt de Zeramdine, Cheikhat de M'Rabine Zeramdine, Délégation de Djemmal Gouvernorat de Sousse, d'une contenance de 5 hectares complantée de 14 pieds d'oliviers et le reste terre nue ayant pour limites :

Au Sud : Fradj ben Salah ben Mohamed.

A l'Est : Ali ben Salah ben Mohamed.

Au Nord : route publique.

A l'Ouest : les héritiers de Ali ben Romdane entre autres Salah.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal officiel de la République Tunisienne.

AVIS

**EN VUE DE L'OBTENTION
D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION**

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi
II 1379)).

Monsieur Tahar ben Jalloul ben Hadj Salah ben Amor ben Othman,

Nationalité Tunisienne, demeurant à M'Rabine Zeramdine, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité d'une parcelle de terre sise à Zenket Grib forêt de Zeramdine, Cheikhat de M'Rabine, Délégation de Sousse, d'une contenance de 10 hectares environ complantée de 180 pieds d'oliviers ayant pour limites :

Au Sud : Oued El Meit.

A l'Est : Hassen El Mekki.

Au Nord : route publique.

A l'Ouest : Ali El Manoufi.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal officiel de la République Tunisienne.

AVIS

**EN VUE DE L'OBTENTION
D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION**

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi
II 1379)).

Monsieur Tahar ben Jalloul ben Hadj Salah ben Amor ben Othman, Nationalité Tunisienne, demeurant à M'Rabine Zeramdine, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité d'une parcelle de terre sise à N'Foussine forêt de Zeramdine, Cheikhat de M'Rabine, Délégation de Sousse, d'une contenance de 8 hectares environ complantée de 220 pieds d'oliviers et 30 amandiers avec un magasin ayant pour limites :

Au Sud : route.

A l'Est : Hassen El Mekki.

Au Nord : route.

A l'Ouest : route et Abdelfattah El Fhal.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal officiel de la République Tunisienne.

AVIS

**EN VUE DE L'OBTENTION
D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION**

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi
II 1379)).

Monsieur Tahar ben Jalloul ben Hadj Salah ben Amor ben Othman,

Nationalité Tunisienne, demeurant à M'Rabtiné Zeramidine, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité d'une parcelle de terre sis à Henchir Dhaher forêt de Zeramidine, Cheikhat de M'Rabtiné, Délégation de Sousse, d'une contenance de 14 hectares complantées de 300 pieds d'oliviers et arbres fruitiers, dont 20 figuiers, 20 amandiers et 10 abricotiers ayant pour limites :

Au Sud : Salah ben Youssef ben Fredj Dahmani.

A l'Est : les héritiers de Mabrouk ben Hadj Amor entre autres Mustapha.

Au Nord et à l'Ouest : Ali ben Youssef El Mekki.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabia II 1379).)

Monsieur Salem ben Hadj Achour, Nationalité Tunisienne, demeurant à M'Rabtiné, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité d'une parcelle de terre sise à El Andhar, forêt d'El Djem, Cheikhat de M'Rabtiné à El Djem, Délégation d'El Djem, Gouvernorat de Sousse, d'une contenance de 15 hectares complantée de 380 pieds d'oliviers, 25 amandiers, 10 figuiers, 4 grenadiers, limitée :

Au Sud : par Ameur ben Jazia et Abdallah ben Salah Errekhis.

A l'Est : par Ouled ben Smail, Abdallah Errekhis et Ameur ben Jazia.

Au Nord : par Mansour et Mohamed fils de Miled ben Smail et Abdesslem ben Smail et le reste entrée des héritiers Ladjmi ben Smail, Brahim ben Hadj Chaâbane Miled Médiouni et les héritiers Mechri ben Smail.

A l'Ouest : par une piste puis le chemin de fer d'El Djem-Sfax.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabia II 1379).)

Monsieur Ameur ben Mohamed ben Ali ben Ali ben Moussa, Nationalité Tunisienne, demeurant à Touazra, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité d'une parcelle de terre sise à Henchir El Khour forêt de Amira Touazra, Cheikhat de Touzra, Délégation de Moknine et Ksar Hellal, Gouvernorat de Sousse, d'une contenance de 1/4 d'hectare, complantée de 14 pieds d'oliviers, limitée :

Au Sud : par Mosbah ben Ali ben Moussa.

A l'Est : par Oued El Maaissra.

Au Nord : par Salem ben Hadj Ahmed ben Moussa.

A l'Ouest : par Ammar ben Hadj Ahmed ben Moussa.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabia II 1379).)

Monsieur Ameur ben Mohamed ben Ali ben Ali ben Moussa, Nationalité Tunisienne, demeurant à Touazra, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité d'une parcelle de terre sise à Henchir El Khour forêt de Amira Touzra, Cheikhat de Touzra, Délégation de Moknine et Ksar Hellal, Gouvernorat de Sousse, d'une contenance de 3 hectares complantée de 34 jeunes pieds d'oliviers limitée :

Au Sud : par Mosbah ben Ali ben Moussa.

A l'Est : par Khelifa ben Ali ben Hadj Ahmed ben Moussa.

Au Nord : par une route reliant Beni Hassen et Bou Merdès.

A l'Ouest : par les héritiers de Hadj Ahmed Ben Moussa.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à for-

muler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabia II 1379).)

Monsieur Ameur ben Mohamed ben Ali ben Ali ben Moussa, Nationalité Tunisienne, demeurant à Touazra, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité d'une parcelle de terre sise à Henchir El Khour forêt de Amira Touzra, Cheikhat de Touzra, Délégation de Moknine et Ksar Hellal, Gouvernorat de Sousse, d'une contenance de 3 hectares complantée de 128 pieds de jeunes oliviers, limitée :

Au Sud : par les héritiers de Hadj Ahmed ben Moussa.

A l'Est : par Meftah ben Ali ben Moussa.

Au Nord : par une piste étroite et des monticules.

A l'Ouest : par Mahmoud et Ammar enfants de Ahmed ben Moussa.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabia II 1379).)

Monsieur Mohamed ben Abdessattar ben Dhia, Nationalité Tunisienne, demeurant à Moknine, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité d'une parcelle de terre sise à Marnabba, Cheikhat de Sidi Bannour, Délégation de Moknine et de Ksar Hellal, Gouvernorat de Sousse, d'une contenance de 11 marjâas, complantée de 27 pieds d'oliviers, limitée :

Au Sud : par Salah ben Dhia.

A l'Est : par Hadj Mohamed ben Dhia pour finir à la route de Sidi Bannour.

Au Nord : par Ali ben Abdessattar ben Dhia.

A l'Ouest : par le lit de l'Oued qui se trouve à l'intérieur du Henchir.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la

part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi
II 1379).

Monsieur Mohamed ben Abdessattar ben Dhia, Nationalité Tunisienne, demeurant à Moknine, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité d'une parcelle de terre sise à Béni Hamida, Cheikhat de Sidi Bannour, Délégation de Moknine et Ksar Hellal, Gouvernorat de Sousse, d'une contenance de 8 marjaas complantée de 60 pieds d'oliviers limitée :

Au Sud : par les héritiers de Hadj Khelifa ben Dhia dont Salah ben Abdessattar ben Dhia.

A l'Est : par les héritiers de Hadj Khelifa ben Dhia, dont Abdeljelil.

Au Nord : par Mohamed ben Sassi Miled.

A l'Ouest : par Chebil ben Mohamed Teboulbi.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi
II 1379).

Monsieur Mohamed ben Abdessattar ben Dhia, Nationalité Tunisienne, demeurant à Moknine, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité d'une parcelle de terre sise à Marnabba, Cheikhat de Sidi Bannoun, Délégation de Moknine et Ksar Hellal, d'une contenance de 8 marjaas complantée de 60 jeunes pieds d'oliviers, limitée :

Au Sud : par Abdeljelil ben Hadj Amor ben Dhia.

A l'Est : par Hadj Mohamed ben Abdessattar ben Dhia.

Au Nord : par Mohamed ben Abdessattar ben Dhia.

A l'Ouest : par Hadj Mohamed ben Abdessattar ben Dhia.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi
II 1379).

Monsieur Salem ben Hadj Fredj Achour, Nationalité Tunisienne, demeurant à M'Rabtin, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité d'une parcelle de terre sise à Oued Damous Jenane Derbassi, forêt d'El Djem, Cheikhat de M'Rabtin à El Djem, Délégation d'El Djem, Gouvernorat de Sousse, d'une contenance de 8 hectares, complantée de 237 pieds d'oliviers, limitée :

Au Sud : par Salem, Brahim et Rehaïem, enfants de Mabrouk Naceur.

A l'Est : par Chaieb ben Mohamed Ech-Chaieb Brahim et des oliviers du domaine de l'Etat.

Au Nord : par Chaieb ben Mohamed Ech-Chaieb Brahim et les héritiers de Abdesslem Lazid, le domaine de l'Etat et Amor El Béji.

A l'Ouest : les héritiers de Hassen Brahim et Sadok Hamouda.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi
II 1379).

Monsieur Ali ben Mohamed ben Ali Grissa, Nationalité Tunisienne, de-

meurant au Ouerdanine, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité, dont les 3/4 dans l'indivis de la parcelle de terre sise à Choûbet Tourki forêt de Ouerdanine, Cheikhat de Ouerdanine, Délégation de Sousse Sud, Gouvernorat de Sousse, d'une contenance de 7 hectares environ en association avec les héritiers de Tahar ben Mohamed Salah Jebbi et sa sœur salma dans le 1/4 restant complantée de 125 pieds d'oliviers, limités :

Au Sud : propriété de l'Etat et Mohamed ben Ahmed El Menai.

A l'Est : propriété de l'Etat et Hamouda ben Hamida Sebagh.

Au Nord : conduite d'eau jusqu'à Mazri Ben Mohamed ben Ali Dhifallah et compagnie.

A l'Ouest : les héritiers de Cheikh Hamouda El Hadaj et Mohamed ben Habib ben Abdesslem El Bahri.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal officiel de la République Tunisienne.

AVIS

EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 rabi
II 1379).

Monsieur Mahmoud ben Abdessattar ben Dhia, Nationalité Tunisienne, demeurant à Moknine Sud, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité d'une parcelle de terre sise à Beni Hamida forêt de Moknine, Cheikhat de Moknine Sud, Délégation de Moknine et Ksar Hellal, Gouvernorat de Sousse et de Kairouan, d'une contenance de 8 Marjaâ complantée de 60 pieds d'oliviers ayant pour limites :

Au Sud : Salah ben Abdessattar ben Dhia.

A l'Est : les héritiers de Hadj Khelifa ben Dhia, entre autres Abdeljelil ben Dhia.

Au Nord : Mohamed ben Sassi Miled.

A l'Ouest : Chebil ben Mohamed Teboulbi.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal officiel de la République Tunisienne.

AVIS
EN VUE DE L'OBTENTION
D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION
(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 ra-
bia II 1379).

Monsieur Amor ben Mohamed ben M'hamed ben Chaouacha, Nationalité Tunisienne, demeurant à Ksibet Sousse porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité d'une parcelle de terre sise à Oued El Kramsa du côté Nord forêt de Ksibet Sousse, Cheikhat de Ksibet Sousse, et Frayat, Délégation de Sousse Sud, Gouvernorat de Sousse, d'une contenance de 8 hectares environ complantée de 34 pieds d'oliviers, 35 jeunes oliviers et 130 arbres fruitiers où existe un puits ayant pour limites :

Au Sud : route publique et Othmane Kaâbar.

A l'Est : route publique.

Au Nord : El Hedhili El Abed et Salah ben Ahmed El Baccouche.

A l'Ouest : route publique et Ali ben Abderrahmane.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal officiel de la République Tunisienne.

AVIS
EN VUE DE L'OBTENTION
D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 ra-
bia II 1379).

Monsieur Khelifa ben Zehani ben Mohamed ben Ghedir, Nationalité Tunisienne, demeurant à Sidi Alouane, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité d'une parcelle de terre sise à Oued El Herigua forêt Sidi Assaker, Cheikhat de Sidi Alouane, Délégation de Ksour Essaf, Gouvernorat de Sousse, d'une contenance de 16 hectares complantée de 400 jeunes Oliviers, 300 abricotiers et 100 arbres fruitiers entre poiriers, vignes et pommiers où existe une maison d'habitation et un réservoir d'eau ayant pour limites :

Au Sud : Maska et Mgharsa en association avec Abdelhadi ben Meftah Ghedir.

A l'Est : Hadj Mohamed El Aieb.

Au Nord : route amenant à Oued Béja et Sidi Allouane.

A l'Ouest : Brahim ben Hadj Hassine Chedir.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la pro-

mulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal officiel de la République Tunisienne.

AVIS
EN VUE DE L'OBTENTION
D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 ra-
bia II 1379).

Monsieur Ali ben Mohamed ben Ali Grissa, Nationalité Tunisienne, demeurant à Ouerdanine, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité d'une parcelle de terre sise à Tella forêt Ouerdanine, Cheikhat de Ouerdanine, Délégation de Sousse Sud, Gouvernorat de Sousse, d'une contenance de 6 hectares, complantée de 81 pieds d'oliviers et 80 arbres fruitiers où existe un puits ayant pour limites :

Au Sud : les héritiers de Djemaâ Farjallal et autres et Salem ben Hassen ben Mohamed ben Ali Grissa.

A l'Est : Hadj Romdane Grissa et Abderrahmane ben Mohamed ben Belgacem Grissa.

Au Nord : route amenant au puits Hadj Fredj et Ali fils de Fradj ben Mahmoud Redjeb.

A l'Ouest : Oued et Mohamed ben Hadj M'hamed ben Ali Grissa.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

AVIS
EN VUE DE L'OBTENTION
D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 ra-
bia II 1379).

Monsieur Ali ben Mohamed ben Ali Grissa, Nationalité Tunisienne, demeurant à Ouerdanine, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité d'une parcelle de terre sise à Sanit Araâr forêt de Ouerdanine, Cheikhat de Ouerdanine, Délégation de Sousse Sud, Gouvernorat de Sousse d'une contenance de 20 hectares complantée de 270 pieds d'oliviers, ayant pour limites :

Au Sud : les héritiers de Hadj Djemaâ Chtouar et les héritiers de Hadj Hassen El Baccouche, Salem ben Hassine ben Ali Grissa, Ali ben Fradj ben Mahmoud Redjeb.

A l'Est : les héritiers de Ali Slimane l'écoulement de l'Oued et Salem ben Hassen ben Mohamed ben Ali Grissa.

Au Nord : route lui appartenant, route Oued El Kramsa, Ahmed Bakkar Kacem, Sghaier, Mohamed et Abderrahmane ben Mohamed ben Belgacem Grissa.

A l'Ouest : route lui appartenant arrivant jusqu'à la rivette Tahar, les héritiers de Mohamed ben Fredj El Mabrouk et Mohamed ben Hadj Mohamed Grissa.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Gouvernorat de Kairouan

AVIS
EN VUE DE L'OBTENTION
D'UN CERTIFICAT DE POSSESSION

(Par application de la loi modifiée
N° 59-131 du 10 octobre 1959 (7 ra-
bia II 1379).

Monsieur Mohamed ben Mustapha ben Belgacem El Abassi, Agriculteur Tunisien, demeurant à Hadjeb, porte à la connaissance du public qu'il est en possession de la totalité d'une parcelle de terre sise à Henchir El Ghouiba, Cheikhat de Hadjeb, Délégation du Hadjeb, Gouvernorat de Kairouan, d'une contenance de 34 hectares terre nue ayant pour limites :

A l'Est : terre pour Amar ben Amara ben Ali.

A l'Ouest : terre pour Ahmed ben Mustapha ben Belgacem.

Au Sud : Route.

Au Nord : Route.

Il ajoute qu'il exerce seul cette possession de bonne foi sans trouble de la part de qui que ce soit depuis au moins cinq années successives avant la promulgation de la loi susvisée N° 59-131, et qu'il entend se prévaloir des dispositions de cette loi en vue d'obtenir un certificat de possession.

En conséquence, il appartient à quiconque aurait une opposition à formuler à ce sujet, de s'adresser au siège du Gouvernorat du dit lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'insertion du présent avis au Journal officiel de la République Tunisienne.